Enunciado	Área	Tema	Subtema	Data	Autor da tese	Legislação	Outros indexadores	Tipo do processo
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 292: Compete ao TCU julgar as contas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que causem dano ao erário, independentemente da coparticipação de servidor, empregado ou agente público, desde que as ações do particular contrárias ao interesse público derivem de ato, contrato administrativo ou instrumento congênere sujeito ao controle externo.</p><p>	Responsabilidade	Julgamento de contas	Agente privado	04/03/2026	WALTON ALENCAR RODRIGUES		Requisito, Débito, Solidariedade, Súmula, Agente público	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 256: Não se exige a observância do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, bem como de ato que lhes altere os fundamentos legais, salvo se decorrido prazo igual ou superior a cinco anos, a partir do ingresso do ato no TCU, hipótese em que ocorre o registro tácito, tornando-se obrigatórias, em caso de revisão de ofício, as garantias do contraditório e da ampla defesa, quando nele verificada irregularidade e desde que tenha ingressado há menos de dez anos no TCU, ou, ainda, no caso de imputação de má-fé ao interessado, independentemente do prazo decorrido.</p><p class="tCU_-_Epígrafe">	Pessoal	Ato sujeito a registro	Princípio da ampla defesa	03/09/2025	WALTON ALENCAR RODRIGUES		Má-fé, Súmula, Princípio do contraditório, Revisão de ofício, Registro tácito	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 291: As vantagens remuneratórias concedidas por decisão judicial com trânsito em julgado referentes a pagamentos decorrentes de planos econômicos ou congêneres devem ser pagas em valores nominais e absorvidas por reajustes ou reestruturações de carreira supervenientes, tendo em vista o princípio constitucional da reserva legal estrita para a fixação da remuneração dos servidores públicos.	Pessoal	Remuneração	Decisão judicial	29/01/2025	JORGE OLIVEIRA	Súmula 291/2025 TCU	Súmula, Vantagem pecuniária, Plano econômico, Absorção	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 290: É vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ('opção'), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. </p><p class="tCU_-_Epígrafe">	Pessoal	Aposentadoria	Vantagem opção	30/10/2024	JHONATAN DE JESUS	Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 193 Congresso Nacional, Emenda à Constituição Federal 20/1998 Congresso Nacional	Marco temporal, Vedação, Súmula	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 199 (REVOGADA): <s>Salvo por sua determinação, não podem ser cancelados pela autoridade administrativa concedente, os atos originários ou de alterações, relativos a aposentadoria, reformas e pensões, já registrados pelo Tribunal de Contas, ao apreciar-lhes a legalidade, no uso da sua competência constitucional.</s></p><p>	Pessoal	Concessão (pessoal)	Cancelamento	21/08/2024	JHONATAN DE JESUS		Súmula, Autoridade	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 161 (REVOGADA): <s>Permanece, a partir de 1974 (Lei nº 5.733, de 16/11/71), a obrigação da União de estipendiar, na razão do tempo de trabalho prestado à Administração Federal, as aposentadorias e pensões, relativas ao pessoal transferido para o antigo Estado da Guanabara.</s></p><p>	Finanças Públicas	Regime próprio de previdência social	Aposentadoria	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO	Lei Ordinária 5.733/1971 Congresso Nacional	Pensão, Súmula, Custeio, Guanabara	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 155 (REVOGADA): <s>Os recursos provenientes dos Fundos a que se refere o art. 25 da Constituição, depositados em conta específica no Banco do Brasil S.A. (Lei nº 5.172, de 25/10/66, art. 93, § 1º), não podem ser transferidos para depósito em outra conta ou instituição financeira, salvo nas hipóteses previstas nos arts. 7º e 8º da Resolução nº 194, de 12/12/78.</s></p><p>	Finanças Públicas	Transferências constitucionais e legais	Fundo de participação	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.172/1966 Art. 93 Par. 1º Congresso Nacional, Resolução 194/1978 Art. 7º TCU, Resolução 194/1978 Art. 8º TCU	Súmula, Banco do Brasil, Conta corrente específica, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 121 (REVOGADA): <s>Em caso de aposentadoria, de servidor transferido para o Estado da Guanabara, concedida na vigência do Decreto-lei nº 1.015, de 21/10/69, os proventos serão calculados, primeiramente, de acordo com o nível federal correspondente ao "status" anterior ao enquadramento, ao qual se acrescerão as vantagens autorizadas nas leis federais, e, sobre o total assim obtido, será fixada a quota-parte da responsabilidade da União relativa ao tempo de serviço a ela prestado, correspondendo a quota estadual à diferença entre o total dos proventos calculados com base nível de vencimentos e vantagens estaduais e a quota-parte de responsabilidade da União.</s></p><p>	Finanças Públicas	Regime próprio de previdência social	Aposentadoria	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO	Decreto-Lei 1.015/1969 Presidente da República	Súmula, Custeio, Guanabara	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 120 (REVOGADA): <s>Em caso de aposentadoria, de servidor transferido para o Estado da Guanabara, concedida antes da vigência do Decreto-lei nº 1.015, de 21/10/69, os proventos serão calculados de acordo com o disposto no art. 3º, "caput", do Decreto-lei nº 1.015 citado e na alínea "c" do § 4º do art. 3º da Lei nº 3.752, de 14/04/60, cabendo à União o encargo da remuneração correspondente ao vínculo federal e ao Estado, quando se tratar de servidor incluído em seus Quadros, o ônus da diferença em relação ao nível estadual e respectivas vantagens.</s></p><p>	Finanças Públicas	Regime próprio de previdência social	Aposentadoria	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO	Lei Ordinária 3.752/1960 Art. 3º Par. 4º Alínea c Congresso Nacional, Decreto-Lei 1.015/1969 Art. 3º Presidente da República	Súmula, Custeio, Guanabara	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 119 (REVOGADA): <s>Os servidores, de órgãos transferidos para o Estado da Guanabara, aposentados pela União anteriormente à mudança da Capital Federal para Brasília, são inativos federais, cabendo-lhes, em conseqüência, à conta da União, os reajustamentos concedidos por leis federais.</s></p><p>	Finanças Públicas	Regime próprio de previdência social	Aposentadoria	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO		Súmula, Custeio, Guanabara	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 104 (REVOGADA): <s>Não pode ser imputado à conta da União o ônus decorrente do acréscimo de provento baseado em vantagem conferida pelo legislador estadual a servidor transferido para o Estado da Guanabara.</s></p><p>	Finanças Públicas	Regime próprio de previdência social	Aposentadoria	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO		Pensão, Proventos, Súmula, Acréscimo, Guanabara	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 99 (REVOGADA): <s>Não pode ser imputado à conta dos Fundos de Participação (Constituição, art. 25) o percentual compulsório que incide sobre as receitas correntes próprias dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, para a constituição do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).</s></p><p>	Finanças Públicas	Transferências constitucionais e legais	Fundo de participação	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional	Súmula, PIS-PASEP, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 88 (REVOGADA): <s>Não é da competência do Tribunal de Contas da União o julgamento ou a aprovação, prévia ou "a posteriori", de minutas ou termos de convênios, ajustes, acordos, e contratos de abertura de crédito, financiamento ou empréstimo, celebrados, com a vinculação, em garantia, de quotas dos Fundos de Participação. Pode, todavia, o Tribunal, no exercício da auditoria financeira e orçamentária e com vistas ao julgamento da regularidade das contas relativas à movimentação e aplicação dos recursos provenientes daqueles Fundos, expedir Instruções sobre a matéria, ou, ainda, tomar conhecimento dos respectivos termos, para, se verificar ilegalidade ou irregularidade, adotar providências no sentido de saná-la ou de evitar a sua reincidência.</s></p><p>	Competência do TCU	Convênio	Abrangência	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO		Súmula, Operação de crédito, Garantia, Fundo de participação	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 84 (REVOGADA): <s>Restabelecer-se-á a entrega das quotas provenientes do Fundo de Participação (Constituição, art. 25), quando ficar comprovado que a omissão ou irregularidade, que deu motivo à suspensão, não pode ser imputada ao atual administrador e que este já adotou providência no sentido de saná-la ou de evitar a sua reincidência, bem como de apurar, se for o caso, a responsabilidade do seu antecessor.</s></p><p>	Finanças Públicas	Transferências constitucionais e legais	Fundo de participação	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional	Gestor sucessor, Suspensão, Súmula, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 63 (REVOGADA): <s>É lícita a vinculação de quotas dos Fundos de Participação, em garantia de contrato de abertura de crédito, financiamento, ou empréstimo celebrado pelos Estados, Distrito Federal ou Municípios, desde que observadas as normas emanadas do Poder Executivo Federal, notadamente a audiência prévia da Secretaria de Planejamento, quanto ao mérito do empreendimento e a sua viabilidade e compatibilidade com os planos nacionais de desenvolvimento, bem como sobre a capacidade de endividamento de cada entidade e o nível de comprometimento das quotas do Fundo.</s></p><p>	Finanças Públicas	Transferências constitucionais e legais	Fundo de participação	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO		Súmula, Operação de crédito, Garantia contratual, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 62 (REVOGADA): <s>Ao examinar a aplicação do percentual mínimo destinado à Educação, compete ao Tribunal de Contas da União verificar a observância do salário mínimo legal, no pagamento de professores, tão somente quanto às contas dos Fundos de Participação relativas aos exercícios de 1970 e 1971, enquanto não for repetida a norma pelo Poder Executivo Federal.</s></p><p>	Competência do TCU	Fundos	Transferências constitucionais e legais	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO		Súmula, Professor, Salário-mínimo, Educação, Fundo de participação	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 50 (REVOGADA): <s>As importâncias resultantes da alienação de bens adquiridos com recursos provenientes dos Fundos de Participação (Constituição, art. 25) ou de despesas impugnadas em virtude de aplicações inadequadas, serão recolhidas na conta específica para aplicação no exercício ou exercícios subseqüentes, na forma devida.</s></p><p>	Finanças Públicas	Transferências constitucionais e legais	Fundo de participação	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional	Impugnação, Súmula, Despesa, Alienação de bens	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 45 (REVOGADA): <s>As contribuições para o montepio, descontadas a partir de 21/04/60 dos vencimentos ou proventos do pessoal ativo ou inativo, de primitiva investidura federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, transferido para o Estado da Guanabara, devem ser repassadas ao referido Estado, na hipótese de pensões militares concedidas após 21/10/69.</s></p><p>	Finanças Públicas	Previdência complementar	Contribuição	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO		Súmula, Polícia Militar, Bombeiro militar, Guanabara, Montepio militar	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 44 (REVOGADA): <s>As pensões concedidas, após 21/10/69, aos dependentes do militar, reformado ou falecido em atividade, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, transferido para o Estado da Guanabara, devem ser pagas, na parcela calculada de acordo com a legislação federal, pela União e pelo Estado, proporcionalmente ao tempo de serviço prestado a cada um deles, cabendo ao último a responsabilidade integral pelo pagamento das revisões decorrentes de atos da administração local.</s></p><p>	Finanças Públicas	Regime próprio de previdência social	Pensão	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO		Súmula, Pensão militar, Polícia Militar, Bombeiro militar, Custeio, Guanabara	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 43 (REVOGADA): <s>As pensões deferidas antes de 21/10/69, aos dependentes do pessoal, reformado, ou em atividade, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, transferido para o Estado da Guanabara, devem ser custeadas pela União, cabendo, porém, ao referido Estado a responsabilidade integral do pagamento decorrente dos reajustamentos posteriores.</s></p><p class="tCU_-_Epígrafe">	Finanças Públicas	Regime próprio de previdência social	Pensão	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO		Súmula, Pensão militar, Bombeiro militar, Custeio, Polícia Militar, Guanabara	ADMINISTRATIVO
</p><p class="tCU_-_Epígrafe">SÚMULA TCU 42 (REVOGADA): <s>As Pensões deixadas pelo pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros transferido para o Estado da Guanabara antes de 21/04/60, devem correr à conta do Tesouro Nacional, inclusive as atualizações que acompanhem os novos valores dos soldos dos postos e graduações das Forças Armadas.</s></p><p>	Finanças Públicas	Regime próprio de previdência social	Pensão	19/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO		Súmula, Pensão militar, Bombeiro militar, Custeio, Polícia Militar, Guanabara	ADMINISTRATIVO
</p><p>SÚMULA TCU 230: Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido no período de gestão do próprio mandatário sucessor, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público.</p><p class="tCU_-_Epígrafe">	Responsabilidade	Convênio	Gestor sucessor	05/02/2020	RAIMUNDO CARREIRO	Súmula 230/2020 TCU	Omissão no dever de prestar contas, Prestação de contas, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 289: A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade.	Licitação	Qualificação econômico-financeira	Índice contábil	24/02/2016	JOSÉ MUCIO MONTEIRO		Exigência, Justificativa, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 288: O julgamento pela irregularidade de contas ordinárias ou extraordinárias prescinde de nova audiência ou citação em face de irregularidades pelas quais o responsável já tenha sido ouvido em outro processo no qual lhe tenha sido aplicada multa ou imputado débito.	Direito Processual	Princípio da ampla defesa	Reiteração	03/06/2015	BRUNO DANTAS		Súmula, Contas ordinárias, Processo conexo, Citação, Audiência	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 287: É lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, desde que sejam observados todos os requisitos previstos no referido dispositivo e demonstrado o nexo efetivo desse objeto com a natureza da instituição a ser contratada, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado.	Licitação	Dispensa de licitação	Concurso público	12/11/2014	BRUNO DANTAS	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 24 Inc. XIII Congresso Nacional	Requisito, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 286: A pessoa jurídica de direito privado destinatária de transferências voluntárias de recursos federais feitas com vistas à consecução de uma finalidade pública responde solidariamente com seus administradores pelos danos causados ao erário na aplicação desses recursos.	Responsabilidade	Convênio	Entidade de direito privado	10/09/2014	BENJAMIN ZYMLER		Dano ao erário, Solidariedade, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 285: A pensão da Lei 3.373/1958 somente é devida à filha solteira maior de 21 anos enquanto existir dependência econômica em relação ao instituidor da pensão, falecido antes do advento da Lei 8.112/1990.	Pessoal	Pensão civil	Filha maior solteira	16/07/2014	ANA ARRAES	Lei Ordinária 3.373/1958 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.112/1990 Congresso Nacional	Marco temporal, Dependência econômica, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 168 (REVOGADA): Para a concessão da pensão prevista na Lei nº 6.782, de 19/05/80, a restrição constante do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373, de 12/03/58, que estabeleceu o Plano de Previdência e Assistência ao Funcionário e à sua Família, só abrange a filha solteira, maior de 21 anos e ocupante de cargo público permanente, na Administração Direta ou Centralizada, sem embargo do seu direito de opção, a qualquer tempo, pela situação mais vantajosa.	Pessoal	Pensão especial	Acidente em serviço	16/07/2014	ANA ARRAES	Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.373/1958 Art. 5 Par. único Congresso Nacional	Súmula, Filha maior solteira	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 284: A concessão de pensão deve observar a legislação em vigor à data do óbito do instituidor, ocasião em que os requisitos legais nela previstos deverão estar preenchidos pelos beneficiários.	Pessoal	Pensão civil	Legislação	22/01/2014	JOSÉ MUCIO MONTEIRO		Aplicação, Súmula, Instituidor da pensão, Falecimento	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 283: Para fim de habilitação, a Administração Pública não deve exigir dos licitantes a apresentação de certidão de quitação de obrigações fiscais, e sim prova de sua regularidade.	Licitação	Habilitação de licitante	Documentação	26/06/2013	JOSÉ JORGE		Comprovação, Súmula, Regularidade fiscal	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 157 (REVOGADA): A elaboração de projeto de engenharia e arquitetura está sujeita, em princípio, ao concurso ou ao procedimento licitatório adequado e obediente a critério seletivo de melhor qualidade ou de melhor técnica, que é o escopo do julgamento, independentemente da consideração de preço, que há de vir balizado no Edital.	Licitação	Projeto básico	Obras e serviços de engenharia	10/12/2012	ANA ARRAES		Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 282: As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis.	Responsabilidade	Débito	Imprescritibilidade	15/08/2012	ANA ARRAES	Constituição Federal 1988 Art. 37 Par. 5 Congresso Nacional	Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 74: Para efeito apenas de aposentadoria proporcional nos limites mínimos - 30/35 (homem) e 25/30 (mulher) - e não para o de acréscimo por tempo de serviço ou qualquer outra vantagem, admite-se a contagem do período de inatividade, daqueles que tenham adquirido o direito a esse benefício antes da promulgação da Emenda Constitucional 20/98, com o objetivo de suprir lacuna deixada pela exclusão de tempo de serviço não computável em face da lei e o de evitar a reversão à atividade de antigos servidores, cujas concessões foram tardiamente submetidas a exame e julgamento do Tribunal de Contas da União.	Pessoal	Tempo de serviço	Tempo de inatividade	25/07/2012	AUGUSTO NARDES	Emenda à Constituição Federal 20/1998 Congresso Nacional	Legislação, Marco temporal, Tempo ficto, Aposentadoria proporcional, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 281: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.	Licitação	Cooperativa	Vedação	11/07/2012	JOSÉ MUCIO MONTEIRO	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 3º Par. 1º Inc. I Congresso Nacional, Decreto-Lei 5.452/1943 Art. 442 Par. único Presidente da República, Lei Ordinária 5.764/1971 Art. 86 Congresso Nacional	Súmula, Prestação de serviço, Relação de emprego	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 280: É ilegal o ato de concessão que inclui no cálculo dos proventos a percepção cumulativa de quintos com a Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função - GADF decorrente de funções que não preveem opção pelo cargo efetivo, a exemplo da Função Gratificada - FG e da Gratificação de Representação de Gabinete - GRG.	Pessoal	Quintos	Gratificação de atividade pelo desempenho de função	27/06/2012	JOSÉ JORGE		Função de confiança, Vedação, Súmula, Acumulação, Gratificação de representação de gabinete	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 279: As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma .	Pessoal	Remuneração	Decisão judicial	20/06/2012	ANA ARRAES		Requisito, Súmula, Vantagem pecuniária, Reajuste	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 278: Os atos de aposentadoria, reforma e pensão têm natureza jurídica de atos complexos, razão pela qual os prazos decadenciais a que se referem o § 2º do art. 260 do Regimento Interno e o art. 54 da Lei nº 9.784/99 começam a fluir a partir do momento em que se aperfeiçoam com a decisão do TCU que os considera legais ou ilegais, respectivamente.	Pessoal	Ato sujeito a registro	Ato complexo	13/06/2012	AUGUSTO NARDES		Decadência, Termo inicial, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 277: Por força do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, a admissão de pessoal nos conselhos de fiscalização profissional, desde a publicação no Diário de Justiça de 18/5/2001 do acórdão proferido pelo STF no mandado de segurança 21.797-9, deve ser precedida de concurso público, ainda que realizado de forma simplificada, desde que haja observância dos princípios constitucionais pertinentes.	Pessoal	Conselho de fiscalização profissional	Admissão de pessoal	30/05/2012	JOSÉ JORGE	Constituição Federal 1988 Art. 37 Inc. II Congresso Nacional	Marco temporal, Obrigatoriedade, Súmula, Concurso público	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 276: As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente.	Pessoal	Remuneração	Direito adquirido	30/05/2012	VALMIR CAMPELO	Constituição Federal 1988 Art. 37 Inc. XIV Congresso Nacional	Legislação, Súmula, Regime jurídico	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 275: Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços.	Licitação	Qualificação econômico-financeira	Garantia da proposta	30/05/2012	VALMIR CAMPELO	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 31 Par. 2 Congresso Nacional	Súmula, Acumulação, Patrimônio líquido, Capital social	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 274: É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF para efeito de habilitação em licitação.	Licitação	Cadastramento	Sicaf	30/05/2012	JOSÉ MUCIO MONTEIRO	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 3º Par. 1º Inc. I Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 22 Par. 1º Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 22 Par. 3º Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 27 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 32 Congresso Nacional, Decreto 3.722/2001 Art. 3º Presidente da República, Decreto 4.485/2002 Art. 3º Presidente da República	Habilitação de licitante, Vedação, Súmula, Obrigatoriedade	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 273: A aposentadoria por invalidez só poderá prosperar após a conclusão, por junta médica oficial, no sentido de que o servidor esteja incapacitado definitivamente para o exercício do cargo que ocupa e haja a impossibilidade de ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a respectiva limitação, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.112/1990.	Pessoal	Aposentadoria por invalidez	Capacidade laboral	16/05/2012	VALMIR CAMPELO	Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 24 Congresso Nacional	Súmula, Impossibilidade, Junta médica, Laudo, Readaptação de pessoal	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 272: No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato.	Licitação	Habilitação de licitante	Exigência	02/05/2012	JOSÉ MUCIO MONTEIRO	Constituição Federal 1988 Art. 37 Inc. XXI Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 3 Par. 1 Inc. I Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 27 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 30 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 44 Par. 1 Congresso Nacional, Lei Ordinária 9.784/1999 Art. 2 Congresso Nacional, Lei Ordinária 9.784/1999 Art. 2 Par. único Inc. VI Congresso Nacional	Proposta técnica, Súmula, Despesa, Licitante, Pontuação	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 271: A pensão concedida a beneficiário na condição de inválido tem como requisito essencial laudo pericial emitido por junta médica oficial que ateste a invalidez e sua preexistência ao momento do óbito do instituidor.	Pessoal	Pensão civil	Invalidez	18/04/2012	VALMIR CAMPELO		Súmula, Instituidor da pensão, Falecimento, Laudo	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 270: Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação.	Licitação	Edital de licitação	Marca	11/04/2012	JOSÉ MUCIO MONTEIRO	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 15 Inc. I Congresso Nacional	Software, Súmula, Princípio da padronização, Compra	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 190 (REVOGADA): Para a validade dos contratos administrativos, torna-se, em princípio, indispensável a aprovação expressa de Ministro de Estado ou autoridade equivalente ou delegada (exceto o ordenador de despesa ou celebrante), salvo aqueles cujo valor seja inferior a 500 (quinhentas) vezes o maior valor de referência, fixado de acordo com o art. 2º da Lei nº 6.205 de 29/04/75, e desde que sejam observados modelos ou padrões aprovados pelo Ministro de Estado ou autoridade equivalente ou delegada (exceto o ordenador de despesa ou celebrante).	Contrato Administrativo	Formalização do contrato	Obrigatoriedade	11/04/2012	ANA ARRAES	Lei Ordinária 6.205/1975 Art. 2 Congresso Nacional	Súmula, Aprovação, Ministro de Estado	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 158 (REVOGADA): As Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, as empresas públicas, sociedades de economia mista e as demais entidades previstas no art. 7º da Lei nº 6.223, de 14/07/75 (Lei nº 6.525, de 11/04/78), não estão adstritas às regras de licitação para compras, obras e serviços, previstas expressamente nos arts. 125 a 144 do Decreto-lei nº 200, de 25/02/67, para os órgãos da Administração Direta e das Autarquias, mas devem prestar obediência aos ditames básicos da competição licitatória, sobretudo no que diz respeito ao tratamento isonômico dos eventuais concorrentes, como princípio universal e indesligável do procedimento ético e jurídico da administração da coisa pública, sem embargo da adoção de normas mais flexíveis e compatíveis com as peculiaridades de funcionamento e objetivos de cada entidade.	Licitação	Empresa estatal	Atividade-fim	14/03/2012	VALMIR CAMPELO	Lei Ordinária 6.223/1975 Art. 7 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.525/1978 Congresso Nacional, Decreto-Lei 200/1967 Presidente da República	Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 269: Nas contratações para a prestação de serviços de tecnologia da informação, a remuneração deve estar vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço, admitindo-se o pagamento por hora trabalhada ou por posto de serviço somente quando as características do objeto não o permitirem, hipótese em que a excepcionalidade deve estar prévia e adequadamente justificada nos respectivos processos administrativos.	Licitação	Bens e serviços de informática	Medição	07/03/2012	AUGUSTO NARDES		Pagamento, Critério, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 268: O tempo de atividade rural somente poderá ser averbado para fins de aposentadoria no serviço público se recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias na época própria ou, posteriormente, de forma indenizada.	Pessoal	Tempo de serviço	Trabalho rural	29/02/2012	AUGUSTO NARDES		Recolhimento, Contribuição previdenciária, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 267: É ilegal a utilização de mesmo tempo de serviço para fundamentar o pagamento das vantagens 'bienal' e 'adicional por tempo de serviço', por possuírem as duas gratificações a mesma natureza.	Pessoal	Adicional por tempo de serviço	Gratificação bienal	15/02/2012	ANA ARRAES	Constituição Federal 1988 Art. 37 Inc. XIV Congresso Nacional, Decreto-Lei 1.341/1974 Presidente da República	Ilegalidade, Súmula, Acumulação	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 266: As únicas parcelas que integram os proventos e que são isentas de proporcionalização, no caso de aposentadoria proporcional, são a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, a Vantagem Pessoal dos "Quintos" e a vantagem consignada no art. 193 da Lei nº 8.112/1990.	Pessoal	Aposentadoria proporcional	Proventos	30/11/2011	VALMIR CAMPELO	Súmula 266/2011 TCU, Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 193 Congresso Nacional	Quintos, Vantagem opção, Adicional por tempo de serviço, Cálculo, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 265: A contratação de subsidiárias e controladas com fulcro no art. 24, inciso XXIII, da Lei 8.666/1993 somente é admitida nas hipóteses em que houver, simultaneamente, compatibilidade com os preços de mercado e pertinência entre o serviço a ser prestado ou os bens a serem alienados ou adquiridos e o objeto social das mencionadas entidades.	Licitação	Dispensa de licitação	Empresa controlada	15/06/2011	UBIRATAN AGUIAR	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 24 Inc. XXIII Congresso Nacional	Requisito, Súmula, Preço de mercado, Empresa subsidiária integral, Contrato social	ADMINISTRATIVO
</p><p>SÚMULA TCU 264: Este número de Súmula está <u>cancelado</u> em razão de equívoco na atribuição de nova numeração para o enunciado da Súmula 39, alterado pelo <acordao_decisao_tcu colegiado="Plenário" numero="1437" ano="2001" >Acórdão 1437/2001-Plenário</acordao_decisao_tcu>, de 1/6/2011 (DOU de 3/6/2011, Seção 1, pg. 128).</p><p class="tCU_-_Epígrafe">Mais informações na Comunicação da Presidência realizada em Sessão Plenária de 1/2/2012.</p><p class="tCU_-_Epígrafe">	Licitação	Inexigibilidade de licitação	Serviço técnico especializado	01/06/2011	VALMIR CAMPELO	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 25 Inc. II Congresso Nacional	Critério, Súmula, Singularidade do objeto, Notória especialização, Subjetividade	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 39: A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993.	Licitação	Inexigibilidade de licitação	Serviço técnico especializado	01/06/2011	VALMIR CAMPELO	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 25 Inc. II Congresso Nacional	Critério, Súmula, Singularidade do objeto, Notória especialização, Subjetividade	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 263: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.	Licitação	Qualificação técnica	Exigência	19/01/2011	UBIRATAN AGUIAR		Súmula, Valor, Limite mínimo, Capacidade técnico-operacional, Quantidade, Relevância	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 262: O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.	Licitação	Proposta	Preço	01/12/2010	BENJAMIN ZYMLER	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 48 Inc. II Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 48 Par. 1º Alínea a Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 48 Par. 1º Alínea b Congresso Nacional	Comprovação, Critério, Súmula, Possibilidade, Inexequibilidade, Presunção relativa, Exequibilidade	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 261: Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigurem o objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos.	Licitação	Projeto básico	Obras e serviços de engenharia	30/06/2010	JOSÉ MUCIO MONTEIRO		Requisito, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 260: É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas.	Licitação	Projeto básico	Autor	30/06/2010	AUGUSTO NARDES		Súmula, Obrigação, Obras e serviços de engenharia, Responsabilidade técnica, ART, Gestor público	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 259: Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.	Licitação	Obras e serviços de engenharia	Preço	16/06/2010	AUGUSTO NARDES		Preço máximo, Súmula, Critério, Preço global, Preço unitário	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 258: As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.	Licitação	Obras e serviços de engenharia	Orçamento estimativo	09/06/2010	BENJAMIN ZYMLER		Detalhamento, Súmula, Planilha orçamentária, BDI, Encargos sociais, Composição de custo unitário	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 172 (REVOGADA): Com o advento do Decreto-lei nº 1.805, de 01/10/80 (Decreto-lei nº 1.883 de 23/12/80), compete ao Tribunal de Contas da União: I - o cálculo dos coeficientes ou índices de rateio, bem como a fiscalização da entrega, às entidades credoras, dos recursos provenientes do Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios, e do Fundo de Participação dos Municípios; II - a fiscalização da aplicação desses recursos, transferidos aos Territórios Federais; III - a fiscalização da aplicação - até o exercício de 1979, inclusive - desses recursos e dos provenientes do Fundo Especial, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.	Competência do TCU	Fundos	Transferências constitucionais e legais	02/06/2010	AUGUSTO NARDES	Decreto-Lei 1.805/1980 Presidente da República, Decreto-Lei 1.883/1980 Presidente da República	Súmula, Fundo de participação	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 115 (REVOGADA): Não cabe ao Tribunal de Contas da União alterar as destinações específicas e obrigatórias ou reduzir os respectivos percentuais mínimos, estabelecidos pelo Poder Executivo Federal, para a aplicação dos recursos provenientes dos Fundos de Participação.	Competência do TCU	Fundos	Transferências constitucionais e legais	02/06/2010	AUGUSTO NARDES		Súmula, Fundo de participação	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 89 (REVOGADA): Desde que aplicados os percentuais mínimos, com destinação específica e obrigatória em cada exercício, bem como incluída a despesa no Programa de aplicação aprovado pelo órgão competente, é lícita a utilização de recursos provenientes dos Fundos de Participação, como Despesas Correntes, no pagamento de pessoal, observadas as limitações legais e regulamentares pertinentes à matéria.	Finanças Públicas	Transferências constitucionais e legais	Fundo de participação	02/06/2010	AUGUSTO NARDES		Súmula, Despesa com pessoal	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 66 (REVOGADA): Ainda que aprovado, pela autoridade competente, o Programa de Aplicação dos recursos provenientes dos Fundos de Participação, pode o Tribunal de Contas da União, no âmbito da sua jurisdição e competência, impugnar despesa, prevista no referido Programa de Aplicação, que contrarie disposição legal ou regulamentar.	Competência do TCU	Fundos	Transferências constitucionais e legais	02/06/2010	AUGUSTO NARDES		Impugnação, Súmula, Despesa, Fundo de participação	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 56 (REVOGADA): As despesas realizadas com desportos, a título de "jogos abertos", desde que reservados à população escolar de 1º grau, podem ser compreendidas no conceito amplo de "educação física", e incluídas no percentual de 20% dos recursos provenientes dos Fundos de Participação, destinado à educação (Constituição, art. 25).	Finanças Públicas	Transferências constitucionais e legais	Fundo de participação	02/06/2010	AUGUSTO NARDES		Súmula, Esporte, Jogos escolares	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 55 (REVOGADA): Desde que aplicados os percentuais com destinação compulsória e específica no respectivo exercício, é facultada a utilização, no ano ou nos anos subseqüentes, dos saldos provenientes dos Fundos de Participação (Constituição, art. 25), em finalidade diversa, que não seja expressamente vedada.	Finanças Públicas	Transferências constitucionais e legais	Fundo de participação	02/06/2010	AUGUSTO NARDES	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional	Aplicação, Súmula, Saldo	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 53 (REVOGADA): Quando, à vista de relação apresentada ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, for verificado que Prefeitura Municipal está sob inspeção "in loco", para apurar irregularidade que abranja exercício mais antigo, admitir-se-á, antes de esgotado o prazo legal de cinco anos e para exame oportuno do mérito, em face do resultado da inspeção que seja interposto recurso de revisão da decisão do Tribunal que julgou regulares as contas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios.	Direito Processual	Recurso	Ministério Público junto ao TCU	02/06/2010	AUGUSTO NARDES		Recurso de revisão, Súmula, Fundo de Participação dos Municípios	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 49 (REVOGADA): Os recursos provenientes dos Fundos de Participação (Constituição, art. 25), com destinação compulsória e específica, quando não aplicados ou aplicados a menos, serão utilizados no exercício ou nos exercícios subseqüentes, sem prejuízo dos percentuais mínimos estabelecidos para cada um deles.	Finanças Públicas	Transferências constitucionais e legais	Fundo de participação	02/06/2010	AUGUSTO NARDES	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional	Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 21 (REVOGADA): Caberá recurso de revisão, interposto na forma da lei, quando, em face de comunicação dos Tribunais de Contas do Distrito Federal, dos Estados e do Município de São Paulo, das Assembléias Estaduais e das Câmaras Municipais, e de qualquer autoridade ou cidadão (Constituição, art. 153, §§ 30 e 31), for cientificado o Tribunal de Contas da União de irregularidade grave na utilização dos recursos provenientes dos Fundos de Participação.	Direito Processual	Recurso de revisão	Admissibilidade	02/06/2010	AUGUSTO NARDES	Constituição Federal 1967 Art. 153 Par. 30 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 153 Par. 31 Congresso Nacional	Súmula, Fundo de participação	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 20 (REVOGADA): Sendo federais os recursos distribuídos à conta dos Fundos de Participação (Constituição, art. 25), o julgamento, pelo Tribunal de Contas da União, da regularidade da sua aplicação, independe de prévia manifestação dos Tribunais de Contas do Distrito Federal, dos Estados e do Município de São Paulo, bem como do Senado Federal, das Assembléias Estaduais e das Câmaras Municipais (Lei nº 5.172, de 25/10/66, art. 94 § 1º, II).	Competência do TCU	Princípio da independência das instâncias	Tribunal de Contas estadual	02/06/2010	AUGUSTO NARDES	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.172/1966 Art. 94 Par. 1 Inc. II Congresso Nacional	Súmula, Fundo de participação	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 19 (REVOGADA): Compete ao Tribunal de Contas da União fixar cotas, velar pela entrega e fiscalizar a aplicação dos valores distribuídos à conta dos Fundos de Participação (Constituição, art. 25), que são recursos federais creditados aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, para movimentação e utilização de acordo com as diretrizes e prioridades dos planos e programas do Governo Federal, respeitadas as condições regionais e locais.	Competência do TCU	Fundos	Transferências constitucionais e legais	02/06/2010	AUGUSTO NARDES	Constituição Federal 1967 Art. 25 Congresso Nacional	Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 257: O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei 10.520/2002.	Licitação	Pregão	Obras e serviços de engenharia	28/04/2010	JOSÉ MUCIO MONTEIRO	Lei Ordinária 10.520/2002 Congresso Nacional	Súmula, Serviços comuns de engenharia	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 256: Não se exige a observância do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão e de ato de alteração posterior concessivo de melhoria que altere os fundamentos legais do ato inicial já registrado pelo TCU.	Pessoal	Ato sujeito a registro	Princípio da ampla defesa	28/04/2010	AUGUSTO NARDES	Súmula 256/2010 TCU	Súmula, Princípio do contraditório	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 255: Nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade.	Licitação	Inexigibilidade de licitação	Fornecedor exclusivo	31/03/2010	JOSÉ JORGE		Diligência, Súmula, Competitividade, Exclusividade, Fabricante, Inviabilidade, Representante comercial	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 254: O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado.	Licitação	Orçamento estimativo	BDI	31/03/2010	AUGUSTO NARDES		Tributo, Súmula, CSLL, Imposto de renda	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 253: Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.	Licitação	Obras e serviços de engenharia	BDI	31/03/2010	AUGUSTO NARDES		Parcelamento do objeto, Súmula, Equipamentos, Material de construção, Inviabilidade	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 252: A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado.	Licitação	Inexigibilidade de licitação	Serviço técnico especializado	31/03/2010	VALMIR CAMPELO	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 25 Inc. II Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 13 Congresso Nacional	Súmula, Singularidade do objeto, Notória especialização	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 116 (REVOGADA): Ainda que não instituídas como beneficiárias, equipara-se a mãe de criação à mãe adotiva, bem como a filha de criação à filha adotiva, para efeito de lhes ser assegurada a pensão militar prevista na Lei nº 3.765, de 4/5/1960, desde que comprovadas nos autos essas qualificações e não haja herdeiros prioritários.	Pessoal	Pensão militar	Genitor	28/11/2007	MARCOS VINICIOS VILAÇA	Lei Ordinária 3.765/1960 Congresso Nacional	Súmula, Filho	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 251: É indevida a averbação de período como aluno monitor, estagiário e residente médico para fins de aposentadoria, eis que tais atividades são retribuídas mediante bolsa de estudos, sem relação empregatícia.	Pessoal	Tempo de serviço	Estagiário	07/11/2007	GUILHERME PALMEIRA		Aposentadoria, Súmula, Averbação de tempo de serviço, Monitor, Residência médica	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 5 (REVOGADA): As sociedades de economia mista, salvo disposição expressa em lei, não estão sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas.	Competência do TCU	Administração federal	Abrangência	03/10/2007	UBIRATAN AGUIAR		Prestação de contas, Súmula, Sociedade de economia mista	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 250: A contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, somente é admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado.	Licitação	Dispensa de licitação	Entidade sem fins lucrativos	27/06/2007	GUILHERME PALMEIRA	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 24 Inc. XIII Congresso Nacional	Súmula, Compatibilidade, Preço de mercado, Objeto do contrato	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 249: É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais.	Pessoal	Ressarcimento administrativo	Dispensa	09/05/2007	GUILHERME PALMEIRA	Súmula 249/2007 TCU	Requisito, Legislação, Princípio da boa-fé, Erro, Súmula, Interpretação	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 235 (REVOGADA): Os servidores ativos e inativos, e os pensionistas, estão obrigados, por força de lei, a restituir ao Erário, em valores atualizados, as importâncias que lhes forem pagas indevidamente, mesmo que reconhecida a boa-fé, ressalvados apenas os casos previstos na Súmula nº 106 da Jurisprudência deste Tribunal.	Pessoal	Ressarcimento administrativo	Dispensa	09/05/2007	GUILHERME PALMEIRA	Súmula 106/1976 TCU	Princípio da boa-fé, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 243 (REVOGADA): A vantagem denominada quintos, regulamentada pela Lei nº 8.911/94, não é acumulável com a vantagem do art. 192 da Lei nº 8.112/90.	Pessoal	Quintos	Aposentadoria-prêmio	18/01/2006	HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO	Lei Ordinária 8.911/1994 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 192 Congresso Nacional	Vedação, Súmula, Acumulação	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 248: Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei 8.666/1993.	Licitação	Convite (licitação)	Proposta	24/08/2005	BENJAMIN ZYMLER	Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 22 Par. 3º Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.666/1993 Art. 22 Par. 7º Congresso Nacional	Validade, Justificativa, Exceção, Súmula, Convocação, Reiteração, Limite mínimo	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.	Licitação	Parcelamento do objeto	Obrigatoriedade	10/11/2004	MARCOS VINICIOS VILAÇA		Súmula, Competitividade, Licitação por item, Acréscimo, Viabilidade econômica, Viabilidade técnica, Economia de escala	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 105 (REVOGADA): A modificação posterior da Jurisprudência não alcança aquelas situações constituídas à luz de critério interpretativo anterior.	Direito Processual	Recurso	Fato novo	03/09/2003	HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO		Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 226: É indevida a despesa decorrente de multas moratórias aplicadas entre órgãos integrantes da Administração Pública e entidades a ela vinculadas, pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios, quando inexistir norma legal autorizativa.	Finanças Públicas	Receita pública	Multa	31/07/2002	VALMIR CAMPELO		Vedação, Súmula, Órgão público, Atraso, Mora	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 246: O fato de o servidor licenciar-se, sem vencimentos, do cargo público ou emprego que exerça em órgão ou entidade da administração direta ou indireta não o habilita a tomar posse em outro cargo ou emprego público, sem incidir no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal, pois que o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias.	Pessoal	Acumulação de cargo público	Licença sem remuneração	20/03/2002	WALTON ALENCAR RODRIGUES	Constituição Federal 1988 Art. 37 Congresso Nacional	Vedação, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 245: Não pode ser aplicada, para efeito de aposentadoria estatutária, na Administração Pública Federal, a contagem ficta do tempo de atividades consideradas insalubres, penosas ou perigosas, com o acréscimo previsto para as aposentadorias previdenciárias segundo legislação própria, nem a contagem ponderada, para efeito de aposentadoria ordinária, do tempo relativo a atividades que permitiriam aposentadoria especial com tempo reduzido.	Pessoal	Tempo de serviço	Tempo ficto	11/02/1998	HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO		Penosidade, Periculosidade, Insalubridade, Súmula, Aposentadoria especial	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 244: A partir de 01.01.1991, as pensões concedidas com fundamento na Lei n° 3.373/58 devem corresponder ao valor integral da respectiva remuneração ou provento do instituidor.	Pessoal	Pensão	Limite	06/11/1996	HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO	Lei Ordinária 3.373/1958 Congresso Nacional	Proventos, Súmula, Instituidor da pensão	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 242: O tempo de serviço exercido até a transformação do cargo isolado de provimento efetivo em cargo comissionado não pode ser aproveitado para fins de "quintos" e de concessão da vantagem prevista no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28-10-52 (correspondente ao art. 193 da Lei nº 8.112, de 11-12-90).	Pessoal	Cargo público	Cargo isolado	13/12/1994	IRAM SARAIVA	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 193 Congresso Nacional	Tempo de serviço, Quintos, Aproveitamento, Cargo em comissão, Transformação	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 241: As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei nº 8.112, de 11-12-90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal.	Pessoal	Transposição de regime jurídico	Vantagem	13/12/1994	IRAM SARAIVA	Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 243 Congresso Nacional	Proventos, Remuneração, Súmula, Incorporação, Gratificação	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 240: O Tribunal de Contas da União, por falta de amparo legal, está impossibilitado de atender solicitações ou requerimentos que visem a liberação de seus servidores para, em função do exercício do cargo, prestar depoimentos destinados a auxiliar a instrução de inquérito policial, atuar como perito judicial, realizar perícia contábil ou outras funções de natureza assemelhada.	Pessoal	Cessão de pessoal	Requisito	13/12/1994	IRAM SARAIVA		Perícia, Súmula, TCU, Inquérito policial	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 239: É reconhecido aos Membros Classistas Temporários o direito à percepção da gratificação adicional por tempo de serviço, na forma da Lei nº 1.711, de 28-10-52, com a alteração introduzida pela Lei nº 4.345, de 24-11-64, e, a partir de 01-01-91, aos uniênios, ante o art. 67 da Lei nº 8.112, de 11-12-90, por força da equiparação autorizada pela Lei nº 6.903, de 30-04-81.	Pessoal	Adicional por tempo de serviço	Juiz classista	13/12/1994	IRAM SARAIVA	Lei Ordinária 1.711/1952 Congresso Nacional, Lei Ordinária 4.345/1964 Congresso Nacional, Lei Ordinária 8.112/1990 Art. 67 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.903/1981 Congresso Nacional	Marco temporal, Legislação, Súmula, Anuênio	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 238: A cota-parte da pensão especial de que trata a Lei nº 6.782, de 19-05-80, que a viúva deixa de receber ao se habilitar à pensão especial prevista na Lei nº 3.738, de 04-04-60, fica mantida em reserva, não revertendo para os demais herdeiros.	Pessoal	Pensão especial	Acidente em serviço	13/12/1994	IRAM SARAIVA	Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional	Súmula, Doença, Viúvo	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 237: Os Membros Classistas Temporários da Magistratura Trabalhista, por ocuparem cargo isolado, têm direito à vantagem do art. 184, inc. III, da Lei nº 1.711, de 28-10-52, a partir de 05/10/88, data da promulgação da Constituição Federal, desde que hajam implementado as condições para aposentadoria voluntária, com proventos integrais, na vigência do referido Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.	Pessoal	Aposentadoria	Juiz classista	13/12/1994	IRAM SARAIVA	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Inc. III Congresso Nacional	Marco temporal, Legislação, Aposentadoria-prêmio, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 236: Os servidores amparados pela Lei nº 7.596, de 10.04.87 e incluídos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos das Instituições Federais de Ensino têm assegurado o direito de continuar a perceber, sob a forma de uniênios, a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço a que já faziam jus, por expressa disposição legal, na condição de celetistas.	Pessoal	Adicional por tempo de serviço	Instituição federal de ensino	13/12/1994	IRAM SARAIVA	Lei Ordinária 7.596/1987 Congresso Nacional	Súmula, Empregado público	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 234: O abono de que trata a Lei nº 7.333, de 02.07.85, é devido desde a inicial aos beneficiários das pensões concedidas a partir de 01-07-1985 (data da vigência da Lei nº 7.333/85), se o instituidor já o percebia em vida; e, a partir da vigência da Constituição Federal de 1988, se o inativo a ele fazia jus, mas não o percebia em virtude do limite estabelecido no § 2º do art. 102 da Emenda Constitucional nº 1/69.	Pessoal	Pensão civil	Legislação	13/12/1994	IRAM SARAIVA	Lei Ordinária 7.333/1985 Congresso Nacional, Emenda à Constituição Federal 1/1969 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	Marco temporal, Súmula, Abono pecuniário	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 233: O tempo de serviço público estadual ou municipal computado com acréscimo, só poderá ser de igual modo considerado na esfera federal, se nela houver norma correspondente admitindo a contagem.	Pessoal	Tempo de serviço	Tempo ficto	13/12/1994	IRAM SARAIVA		Município, Estado-membro, Aproveitamento, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 232: A contagem em dobro dos dois primeiros anos de efetivo exercício em Brasília, no período de 21-04-1960 a 20-04-1962 (período de instalação do Congresso Nacional), só alcança os servidores pertencentes a órgãos dos Poderes Judiciário e Legislativo, oriundos do antigo Distrito Federal, amparados por legislação específica.	Pessoal	Tempo de serviço	Tempo ficto	13/12/1994	IRAM SARAIVA		Contagem em dobro, Súmula, Brasília	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 231: A exigência de concurso público para admissão de pessoal se estende a toda a Administração Indireta, nela compreendidas as Autarquias, as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, as Sociedades de Economia Mista, as Empresas Públicas e, ainda, as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, mesmo que visem a objetivos estritamente econômicos, em regime de competitividade com a iniciativa privada.	Pessoal	Concurso público	Exigência	13/12/1994	IRAM SARAIVA		Súmula, Empresa controlada, Administração indireta	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 229: Os servidores e dirigentes das empresas estatais, de que trata o artigo 1º do Decreto-lei nº 2.355, de 27-08-87, estão sujeitos ao limite máximo de remuneração mensal, calculado com base na legislação vigente, excluídas apenas as parcelas legalmente autorizadas, caracterizando-se como ato irregular de gestão a inobservância deste preceito.	Pessoal	Empresa estatal	Remuneração	13/12/1994	IRAM SARAIVA	Decreto-Lei 2.355/1987 Art. 1 Presidente da República	Súmula, Teto constitucional, Base de cálculo	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 228: As aposentadorias voluntárias com proventos integrais, já registradas pelo Tribunal de Contas da União, cujos titulares vierem a ser acometidos por doença especificada em lei, estão dispensadas de nova apreciação, por não se verificar em decorrência desse fato alteração no Fundamento legal nem de ordem financeira, mas apenas a isenção fiscal prevista na Lei nº 7.713, de 22.12.88, art. 6º, XIV.	Pessoal	Ato sujeito a registro	Alteração	13/12/1994	IRAM SARAIVA	Lei Ordinária 7.713/1988 Art. 6 Inc. XIV Congresso Nacional	Súmula, Aposentadoria voluntária, Proventos integrais, Superveniência, Doença especificada em lei	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 227: O recolhimento parcial do débito por um dos devedores solidários não o exonera da responsabilidade pela quantia restante, vez que a solidariedade imputada impede seja dada quitação, a qualquer dos responsáveis solidários, enquanto o débito não for recolhido em sua totalidade.	Responsabilidade	Débito	Credor	13/12/1994	IRAM SARAIVA		Solidariedade, Recolhimento, Súmula, Parcialidade	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 225: A investidura em cargo da esfera estadual de servidor do antigo Distrito Federal, transferido para o extinto Estado da Guanabara nos termos da Lei nº 3.752, de 14.04.60, rompe o vínculo que o mesmo, até então, mantinha com a União, não cabendo ao Tesouro Nacional qualquer despesa decorrente da aposentadoria superveniente.	Pessoal	Cargo público	Investidura (Pessoal)	13/12/1994	IRAM SARAIVA	Lei Ordinária 3.752/1960 Congresso Nacional	Aposentadoria, DISTRITO FEDERAL, Súmula, Transferência, Ente da Federação	ADMINISTRATIVO

SÚMULA TCU 224: É admissível, a partir de 05-10-1988, a percepção cumulativa da gratificação de função DAI e dos "quintos" dela advindos, desde que a aposentadoria do servidor esteja fundamentada no art. 2º da Lei nº 6.732, de 04-12-79.	Pessoal	Quintos	Acumulação	13/12/1994	IRAM SARAIVA	Lei Ordinária 6.732/1979 Art. 2 Congresso Nacional	Marco temporal, Legislação, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 223: Os cargos de Ministro dos Tribunais Superiores, por serem isolados, não se enquadram na terminologia estatutária de classe imediatamente superior.	Pessoal	Cargo público	Cargo isolado	13/12/1994	IRAM SARAIVA		Súmula, Tribunal Superior, Ministro, Classe (Pessoal)	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 222: As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.	Competência do TCU	Licitação	Abrangência	13/12/1994	IRAM SARAIVA		Legislação, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 181 (REVOGADA): Ao Tribunal de Contas da União compete, em princípio, apreciar a legalidade das concessões de aposentadoria, reforma e pensão, já expedidas ou deferidas pela autoridade administrativa competente, sem embargo de que, a juízo do seu Plenário, possa conhecer, em face da relevância do caso concreto, de pedidos formulados por inativos e pensionistas ou pelos órgãos interessados, notadamente se já registrada a concessão inicial ou se cancelada esta antes do registro, para adotar as providências necessárias ao exato cumprimento da lei.	Pessoal	Ato sujeito a registro	Alteração	13/12/1994	IRAM SARAIVA		Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 184: Com o advento da Lei nº 6.903, de 30-04-81, o mandato de membro classista e temporário, nos órgãos da Justiça do Trabalho, configura-se como cargo público, para o fim de ensejar aposentadoria ou sua revisão, desde que o tempo de efetivo serviço fixado no art. 4º da citada lei, seja implementado no cargo em que o interessado requerer a aposentadoria.	Pessoal	Aposentadoria	Juiz classista	08/12/1994	IRAM SARAIVA	Lei Ordinária 6.903/1981 Art. 4 Congresso Nacional	Marco temporal, Súmula	ADMINISTRATIVO
SÚMULA TCU 96: Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.	Pessoal	Tempo de serviço	Aluno-aprendiz	08/12/1994	IRAM SARAIVA		Requisito, Súmula	
SÚMULA TCU 165 (REVOGADA): A Lei nº 6.782, de 19/05/80, institui pensão especial, em complementação à pensão de montepio e à pensão previdenciária, cabendo, também, quanto a esta última, o ônus integral ao Tesouro Nacional, caso não tenha sido reconhecida ou deferida pelo órgão previdenciário competente, em face de interpretação não aceita pelo Tribunal de Contas.	Pessoal	Pensão especial	Acidente em serviço	03/04/1991	UBIRATAN AGUIAR	Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Súmula	
SÚMULA TCU 69 (REVOGADA): Não possuindo o militar herdeiros prioritários, tem direito à pensão militar, à vista do inciso VI do art. 7º da Lei nº 3.765, de 04/05/60, a companheira sob dependência econômica do contribuinte, independentemente de formal designação como beneficiária e da satisfação dos requisitos do § 3º do art. 5º da Lei nº 4.069, de 11/06/62, quanto ao prazo de convivência e à subsistência de impedimento para o casamento.	Pessoal	Pensão militar	União estável	03/04/1991	MARCOS VINICIOS VILACA	Lei Ordinária 3.765/1960 Art. 7 Inc. VI Congresso Nacional, Lei Ordinária 4.069/1962 Art. 5 Par. 3 Congresso Nacional	Dependência econômica, Súmula	
SÚMULA TCU 24 (REVOGADA): Para concessão da pensão à companheira, com fundamento no art. 5º, § 3º, da Lei nº 4.069, de 11/06/62, são dispensáveis a destinação expressa do benefício pelo servidor e a prova de subsistência de impedimento legal para o casamento civil, desde que comprovada a celebração de matrimônio religioso.	Pessoal	Pensão civil	União estável	03/04/1991	MARCOS VINICIOS VILACA	Lei Ordinária 4.069/1962 Art. 5 Par. 3 Congresso Nacional	Súmula	
SÚMULA TCU 221: Com o advento da Lei nº 6.701, de 24/10/79, cabe, a partir de sua vigência, ao servidor que se aposentar ou já estiver aposentado voluntariamente, com tempo de serviço fixado em lei, a vantagem prevista no art. 184, da Lei nº 1.711, de 28/10/52, sem prejuízo - caso não amparado pelo art. 177, § 1º, da Constituição de 1967, na sua redação originária - do limite fixado no § 2º do art. 102 da Constituição (redação atual).	Pessoal	Aposentadoria	Aposentadoria-prêmio	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.701/1979 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 177 Par. 1 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	Proventos, Súmula, Limite máximo	
SÚMULA TCU 220: Com o advento da Lei nº 6.481, de 05/12/77, cabe, a partir de sua vigência, a vantagem prevista no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28/10/52, para servidor que se aposentar ou já estiver aposentado voluntariamente, com redução, por lei, do tempo de serviço necessário.	Pessoal	Aposentadoria	Cargo em comissão	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.481/1977 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional	Função de confiança, Tempo de serviço, Súmula, Redução	
SÚMULA TCU 219: Com o advento da Lei nº 6.890, de 11/12/80, cabe, a partir de sua vigência, o cômputo, para todos os efeitos legais, do tempo de serviço remunerado à conta de dotação orçamentária global, que não a de pessoal.	Pessoal	Tempo de serviço	Contagem de tempo de serviço	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.890/1980 Congresso Nacional	Súmula, Dotação orçamentária	
SÚMULA TCU 218: A Lei de Anistia, sob nº 6.683, de 28/08/79, alcança - como se vivos estivessem na data de início de sua vigência - os servidores anistiados e já falecidos, contando-se o tempo compreendido entre o afastamento e o óbito, para efeito do cálculo da pensão.	Pessoal	Pensão	Anistia	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.683/1979 Congresso Nacional	Súmula, Anistiado político	
SÚMULA TCU 217: Vigora, a partir da data de início de vigência da Lei de Anistia, sob nº 6.683, de 28/08/79 (efeitos "ex tunc"), a concessão de aposentadoria (ou o restabelecimento desta), do servidor anistiado que, no prazo fixado, não requereu o retorno ou a reversão à atividade, ou, se o pleiteou, estava impedido de retornar ao serviço ativo, ante o disposto no § 4º do art. 3º, da Lei nº 6.683, cit.; e, a partir da data do indeferimento pela autoridade administrativa competente (efeitos "ex nunc"), a do servidor anistiado que, havendo pleiteado o retorno ou a reversão à atividade, teve seu requerimento denegado.	Pessoal	Aposentadoria	Anistiado político	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.683/1979 Art. 3 Par. 4 Congresso Nacional	Marco temporal, Legislação, Súmula	
SÚMULA TCU 216: Ao servidor anistiado, por força da Lei nº 6.683, de 28/08/79, a que foi negado o retorno ou a reversão à atividade e, em conseqüência, considerado aposentado, são devidos proventos correspondentes ao cargo ou função que ele estaria ocupando se não tivesse sido afastado do serviço ativo, contando-se esse tempo de afastamento para fins de aposentadoria (ou de pensão) e, inclusive, quando for o caso, da vantagem prevista no art. 184 da Lei nº 1.711, de 28/10/52, e do amparo estabelecido no art. 177, § 1º, da Constituição de 1967 (redação originária).	Pessoal	Aposentadoria	Anistiado político	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.683/1979 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 177 Par. 1 Congresso Nacional	Proventos, Aposentadoria-prêmio, Súmula, Vantagem	
SÚMULA TCU 215: A simples viagem em zona de possível ataque submarino não constitui prova de efetiva participação em operações de guerra, descabendo, pois, o benefício da pensão militar, prevista no art. 30 da Lei nº 4.242, de 17/07/63.	Pessoal	Pensão especial de ex-combatente	Legislação	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 4.242/1963 Art. 30 Congresso Nacional	Participação, Súmula, Guerra, Submarino	
SÚMULA TCU 214: Os valores correspondentes às taxas de inscrição em concursos públicos devem ser recolhidos ao Banco do Brasil S.A., à conta do Tesouro Nacional, por meio de documento próprio, de acordo com a sistemática de arrecadação das receitas federais prevista no Decreto-lei nº 1.755, de 31/12/79, e integrar as tomadas ou prestações de contas dos responsáveis ou dirigentes de órgãos da Administração Federal Direta, para exame e julgamento pelo Tribunal de Contas da União.	Finanças Públicas	Conta única	Concurso público	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 1.755/1979 Art. 10 Presidente da República	Recolhimento, Súmula, Contas ordinárias, Taxa, Processo de contas	
SÚMULA TCU 213: Prevalece, no cálculo da Gratificação de Produtividade - instituída pelo art. 10 do Decreto-lei nº 1.445, de 13/02/76, e a ser incorporada ao provento de aposentadoria - a média dos percentuais percebidos pelos servidores em atividade, de igual categoria, nos doze (12) últimos meses imediatamente anteriores à aposentadoria (incluído o mês em que publicado o ato concessório), com a incidência daquela vantagem sobre o valor da referência de vencimentos a que corresponder o provento, quando aplicável o disposto no art. 184, I, da Lei nº 1.711, de 28/10/52, sem prejuízo do limite fixado no § 2º do art. 102 da Constituição.	Pessoal	Aposentadoria	Proventos	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 1.445/1976 Art. 10 Presidente da República, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Inc. I Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	Cálculo, Súmula, Gratificação de produtividade	
SÚMULA TCU 212: A Gratificação de Produtividade instituída pelo art. 10 do Decreto-lei nº 1.445, de 13/02/76, não se incorpora aos proventos dos servidores aposentados anteriormente à data de início de vigência do Decreto-lei nº 1.709, de 31/10/79 (artigos 5º e 8º), salvo os amparados pela Lei nº 1.050, de 03/01/50, aos quais se assegura a percepção daquela vantagem a partir de 01/01/80 (art. 7º do Decreto-lei nº 1.709 cit.).	Pessoal	Aposentadoria	Proventos	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 1.445/1976 Art. 10 Presidente da República, Decreto-Lei 1.709/1979 Art. 5 Presidente da República, Decreto-Lei 1.709/1979 Art. 8 Presidente da República, Lei Ordinária 1.050/1950 Congresso Nacional, Decreto-Lei 1.709/1979 Art. 7 1709	Vedação, Súmula, Incorporação, Gratificação de produtividade	
SÚMULA TCU 211: A Gratificação de Atividade, instituída pelo art. 10 do Decreto-lei nº 1.445, de 13/02/76, não se incorpora aos proventos dos servidores aposentados anteriormente à data de início de vigência do Decreto-lei nº 1.709, de 31/10/79 (artigos 5º e 8º), salvo os amparados pela Lei nº 1.050, de 03/01/50, aos quais se assegura a percepção daquela vantagem a partir de 01/01/80 (art. 7º do Decreto-lei nº 1.709 cit.).	Pessoal	Aposentadoria	Proventos	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 1.445/1976 Art. 10 Presidente da República, Decreto-Lei 1.709/1979 Art. 5 Presidente da República, Decreto-Lei 1.709/1979 Art. 8 Presidente da República, Lei Ordinária 1.050/1950 Congresso Nacional, Decreto-Lei 1.709/1979 Art. 7 1709	Vedação, Súmula, Incorporação, Gratificação	
SÚMULA TCU 210: Efetiva-se, a partir da vigência da Lei Complementar nº 36, de 31/10/79, a revisão, em face do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, de proventos do servidor aposentado com fundamento na Lei Complementar nº 29, de 05/07/76.	Pessoal	Aposentadoria proporcional	Proventos	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Complementar 36/1979 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional, Lei Complementar 29/1976 Congresso Nacional	Marco temporal, Legislação, Súmula, Revisão	
SÚMULA TCU 209: Descabe, por força dos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, a exclusão, em face de disposição legal superveniente, do provento de magistrado ativo ou inativo, da gratificação prevista no art. 12 do Decreto-lei nº 113, de 25/01/67.	Pessoal	Remuneração	Magistrado	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 113/1967 Art. 12 Presidente da República	Irredutibilidade, Direito adquirido, Súmula, Vantagem pecuniária	
SÚMULA TCU 208: É vedada a distribuição, sob qualquer forma, a membros da diretoria ou empregados de bancos oficiais, sociedades de economia mista e empresas públicas, de resultado ou de receita derivada de aplicações de disponibilidades financeiras em depósitos a prazo fixo, cadernetas de poupança ou em quaisquer títulos que proporcionem juros e correção monetária ou outra forma de rendimento.	Pessoal	Empresa estatal	Remuneração	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Vedação, Gestor, Aplicação financeira, Rendimento financeiro, Disponibilidade de caixa	
SÚMULA TCU 207: É vedada aos órgãos da Administração Federal Direta, às autarquias, às empresas, às sociedades de economia mista e às entidades sob seu controle acionário, bem como às Fundações supervisionadas pela União, a aplicação, em títulos de renda fixa ou em depósitos bancários a prazo, de disponibilidades financeiras, salvo - quando resultantes de receitas próprias - a aplicação em títulos do Tesouro Nacional, por intermédio do Banco Central do Brasil ou na forma que este estabelecer e sem prejuízo das respectivas atividades operacionais.	Finanças Públicas	Administração Pública	Disponibilidade de caixa	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Aplicação, Vedação, Banco Central do Brasil, Exceção, Súmula, Título da dívida pública	
SÚMULA TCU 206: Embora seja legítima a percepção cumulativa, de honorários de Presidente ou membro da Diretoria, com os de Presidente ou membro do Conselho de Administração, de entidade sob a jurisdição do Tribunal de Contas, descabe, no tocante a parcelas de honorários em atraso, a incidência da correção monetária, eis que não constituem débitos de natureza trabalhista.	Pessoal	Empresa estatal	Remuneração	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Vedação, Gestor, Pagamento, Súmula, Correção monetária, Atraso, Honorários	
SÚMULA TCU 205: É inadmissível, em princípio, a inclusão, nos contratos administrativos, de cláusula que preveja, para o Poder Público, multa ou indenização, em caso de rescisão.	Contrato Administrativo	Formalização do contrato	Conteúdo	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Multa, Súmula, Sanção administrativa, Indenização, Rescisão contratual	
SÚMULA TCU 204: Ainda que em data posterior à implantação do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, ou da revisão autorizada pela Lei nº 6.703, de 26/10/79, é legítima a percepção cumulativa das vantagens - decorrentes de fatos geradores distintos - prevista na Lei nº 3.906, de 10/06/61, e na Lei nº 6.701, de 24/10/79 (artigo 184 da Lei nº 1.711, de 28/10/52), para os funcionários públicos, que tenham participado de operações de guerra na Força Expedicionária, na Força Aérea e na Marinha de Guerra do Brasil e hajam completado, na atividade, vinte e cinco (25) anos de serviço, até 15/03/68 (Constituição de 1967, art. 177, § 1º, na sua redação originária) ou, caso negativo, hajam percebido, na atividade, parcela permanente e não incorporável ao provento, de forma que não se ultrapasse o limite fixado no § 2º do art. 102 da Constituição.	Pessoal	Reforma (Pessoal)	Reforma-prêmio	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.703/1979 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.906/1961 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.701/1979 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 177 Par. 1 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	Aposentadoria-prêmio, Súmula, Acumulação, Ex-combatente	
SÚMULA TCU 203: O art. 159 da Lei nº 4.328, de 30/04/64, não autorizou promoção, mas, apenas, a atualização de proventos do militar transferido para a inatividade, em virtude do novo valor por ele estabelecido.	Pessoal	Reforma (Pessoal)	Proventos	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 4.328/1964 Art. 159 Congresso Nacional	Legislação, Súmula, Atualização, Servidor público militar	
SÚMULA TCU 202: Com o advento do Decreto-lei nº 1.746, de 27/12/79 (arts. 2º e 3º), reconhece-se, a partir de sua vigência, o direito de os funcionários - aposentados na forma do art. 180, da Lei nº 1.711, de 28/10/52, o que tenha optado posteriormente por esta vantagem - terem os seus proventos revistos, para ser incorporado o valor da Gratificação de Representação instituída pelo art. 3º do Decreto-lei nº 1.445, de 13/02/76, desde que tenha exercido, durante, pelo menos 2 (dois) anos, cargo de que essa representação fosse ou viesse a ser parte componente da respectiva remuneração na atividade.	Pessoal	Aposentadoria	Cargo em comissão	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 1.746/1979 Art. 2 Presidente da República, Decreto-Lei 1.746/1979 Art. 3 Presidente da República, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional, Decreto-Lei 1.445/1976 Art. 3 Presidente da República	Função de confiança, Súmula, Gratificação de representação de gabinete	
SÚMULA TCU 201: A Lei Complementar nº 29, de 05/07/76 (alterada pela Lei Complementar nº 36, de 31/10/79), que se destina exclusivamente aos funcionários integrantes de Quadros Suplementares ou postos em disponibilidade, não contempla, com aposentadoria, à conta do Tesouro Nacional, os servidores das extintas ferrovias desvinculados do serviço público anteriormente à sua vigência, em virtude de aposentação previdenciária.	Pessoal	Aposentadoria	Disponibilidade de pessoal	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Complementar 29/1976 Congresso Nacional, Lei Complementar 36/1979 Congresso Nacional	Legislação, Extinção, Súmula, Ferrovia	
SÚMULA TCU 200: O direito novo não é aplicado à aposentadoria de professor, já consumada sob a égide da legislação anterior à Emenda Constitucional nº 18, de 30/06/81.	Pessoal	Aposentadoria especial	Professor	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Emenda à Constituição Federal 18/1981 Congresso Nacional	Marco temporal, Legislação, Súmula	
SÚMULA TCU 199 (REVOGADA): Salvo por sua determinação, não podem ser cancelados pela autoridade administrativa concedente, os atos originários ou de alterações, relativos a aposentadoria, reformas e pensões, já registrados pelo Tribunal de Contas, ao apreciar-lhes a legalidade, no uso da sua competência constitucional.	Pessoal	Concessão (Pessoal)	Cancelamento	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Autoridade	
SÚMULA TCU 198: Desde que satisfaça o requisito legal de um mínimo de dois (2) anos é irrelevante a circunstância de ser ou não em substituição o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, para efeito da aposentadoria com base no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28/10/52.	Pessoal	Aposentadoria	Cargo em comissão	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional	Função de confiança, Súmula, Substituição	
SÚMULA TCU 197: Aplica-se aos aposentados, sem vulnerar o disposto no Enunciado nº 04 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Enunciado nº 38 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal), o reposicionamento - que não constitui reclassificação de cargo mas apenas alteração na escala de referência de vencimentos, dentro de cada classe - determinado pelo art. 4º do Decreto-lei nº 1.732, de 20/12/79 (Decreto-lei nº 1.853, de 09/02/81) e pelo Decreto-lei nº 1.874, de 08/07/81, para os servidores pertencente às categorias funcionais ali especificadas.	Pessoal	Aposentadoria	Proventos	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 1.732/1979 Art. 4 Presidente da República, Decreto-Lei 1.853/1981 Presidente da República, Decreto-Lei 1.874/1981 Presidente da República	Súmula, Atualização	
SÚMULA TCU 196: No caso de transferência, transformação e desativação de empresa sob controle do Governo Federal, de acordo com o chamado "programa de privatização ou desestatização", prevalece, para a apresentação da prestação de contas ao Tribunal, o prazo de cento e oitenta (180) dias, contados da data da venda das ações ou dos ativos da entidade, devendo - tal como no caso de liquidação de empresa ou de encerramento do exercício financeiro - serem elaboradas, na forma do art. 176 da Lei nº 6.404, de 15/12/76, as demonstrações financeiras, sobre as quais se pronunciará a Secretaria de Controle Interno competente.	Direito Processual	Julgamento de contas	Contas extraordinárias	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.404/1976 Art. 176 Congresso Nacional	Prazo, Súmula, Desestatização, Privatização	
SÚMULA TCU 195: Para a adoção das providências necessárias ao resguardo dos interesses do Erário ou da exata definição da situação do responsável, admite-se, a juízo do Tribunal de Contas, o desarquivamento de processo de tomada ou prestações de contas, ante a superveniência de novos documentos ou informações que justifiquem o reexame, "ex officio" ou a requerimento do responsável, do órgão a que pertence ou do Ministério Público, da decisão anterior do Tribunal.	Direito Processual	Tomada de contas especial	Desarquivamento	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Requisito, Decisão terminativa, Súmula	
SÚMULA TCU 194: Para efeito da concessão da pensão especial prevista na Lei nº 6.782, de 19/05/80, reputa-se legítima a dupla complementação das pensões percebidas em decorrência de haver o instituidor contribuído, regularmente, em razão do exercício do mesmo cargo, para os regimes do montepio civil e da previdência social.	Pessoal	Pensão especial	Acidente em serviço	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Proventos, Súmula, Acumulação, Moléstia profissional, Montepio civil	
SÚMULA TCU 193: Para efeito da concessão das pensões especiais previstas na Lei nº 3.738, de 04/04/60, ou na Lei nº 6.782, de 19/05/80, reputa-se legítima a dupla complementação das pensões previdenciárias percebidas em decorrência de o servidor haver exercido dois (2) cargos licitamente acumuláveis.	Pessoal	Acumulação de pensões	Requisito	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Súmula, Doença, Viúvo, Acidente em serviço, Pensão especial	
SÚMULA TCU 192: Quer na fase de instrução, quer na de execução de Acórdão de condenação, admite-se, também, quando houver requerimento do interessado, o parcelamento, a juízo do Tribunal de Contas, de débito imputado a pessoa sem vínculo empregatício com o serviço, importando o inadimplemento de qualquer das cotas no vencimento automático e na cobrança executiva do saldo devedor, acrescido dos juros de mora e da correção monetária.	Responsabilidade	Débito	Parcelamento	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Agente privado, Súmula	
SÚMULA TCU 191: Torna-se, em princípio, indispensável a fixação dos limites de vigência dos contratos administrativos, de forma que o tempo não comprometa as condições originais da avença, não havendo, entretanto, obstáculo jurídico à devolução de prazo, quando a Administração mesma concorre, em virtude da própria natureza do avençado, para interrupção da sua execução pelo contratante.	Contrato Administrativo	Vigência	Prazo	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Obrigatoriedade, Súmula, Interrupção, Fixação	
SÚMULA TCU 189: É inaplicável a exigência do disposto no § 1º do art. 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, quando a consulta é formulada pela Presidência de órgão do Poder Judiciário.	Direito Processual	Consulta	Admissibilidade	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Poder Judiciário, Autoridade	
SÚMULA TCU 188: Por força dos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, a investidura federal, como magistrado, durante a vigência da Lei nº 3.414, de 20/06/58, coloca o aposentado sob amparo do seu art. 12, quanto ao cálculo da gratificação adicional, sem incidência de restrições feitas por legislação superveniente.	Pessoal	Aposentadoria	Proventos	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 3.414/1958 Art. 12 Congresso Nacional	Irredutibilidade, Magistrado, Súmula, Vantagem pecuniária	
SÚMULA TCU 187: Sem prejuízo da adoção, pelas autoridades ou pelos órgãos competentes, nas instâncias, próprias e distintas, das medidas administrativas, civis e penais cabíveis, dispensa-se, a juízo do Tribunal de Contas, a tomada de contas especial, quando houver dano ou prejuízo financeiro ou patrimonial, causado por pessoa estranha ao serviço público e sem conluio com servidor da Administração Direta ou Indireta e de Fundação instituída ou mantida pelo Poder Público, e, ainda, de qualquer outra entidade que gerencie recursos públicos, independentemente da sua natureza jurídica ou do nível quantitativo de participação no capital social.	Responsabilidade	Tomada de contas especial	Instauração	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Dispensa, Agente privado, Auditoria, Súmula, Conluio	
SÚMULA TCU 186: Consideram-se sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União os co-autores, embora sem vínculo com o serviço público, de peculato praticado por servidores - quer sejam ou não Ordenadores de Despesas ou dirigentes de órgãos - da Administração Direta ou Indireta da União e Fundação instituída ou mantida pelo Poder Público, e, ainda, pertencentes a qualquer outra entidade, que gerencie recursos públicos, independentemente da sua natureza jurídica e do nível quantitativo da sua participação no capital social. A juízo do Tribunal, atentas as circunstâncias ou peculiaridades de cada caso, os aludidos co-autores estão sujeitos à tomada de contas especial, em que se quantifiquem os débitos e se individualizem as responsabilidades ou se defina a solidariedade, sem prejuízo da adoção, pelas autoridades ou pelos órgãos competentes, das medidas administrativas, civis e penais cabíveis, nas instâncias próprias e distintas.	Responsabilidade	Ordenador de despesas	Solidariedade	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Agente privado, Súmula, Peculato	
SÚMULA TCU 185: A Lei nº 5.194, de 24/12/66, e, em especial, o seu art. 22, não atribuem ao autor do projeto o direito subjetivo de ser contratado para os serviços de supervisão da obra respectiva, nem dispensam a licitação para a adjudicação de tais serviços, sendo admissível, sempre que haja recursos suficientes, que se proceda aos trabalhos de supervisão, diretamente ou por delegação a outro órgão público, ou, ainda, fora dessa hipótese, que se inclua, a juízo da Administração e no seu interesse, no objeto das licitações a serem processadas para a elaboração de projetos de obras e serviços de engenharia, com expressa previsão no ato convocatório, a prestação de serviços de supervisão ou acompanhamento da execução, mediante remuneração adicional, aceita como compatível com o porte e a utilidade dos serviços.	Licitação	Obras e serviços de engenharia	Fiscalização	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.194/1966 Art. 22 Congresso Nacional	Supervisão, Contratação direta, Vedação, Súmula, Projeto, Autor	
SÚMULA TCU 183: Se devidamente comprovada a falsidade de documentos que serviram de base ao deferimento de aposentadoria, reforma ou pensão, torna-se nulo, de pleno direito, o ato concessório, cancelando-se, em conseqüência, a juízo do Tribunal de Contas, o registro por ele determinado.	Pessoal	Ato sujeito a registro	Revisão de ofício	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Documentação, Princípio da boa-fé, Súmula, Falsidade	
SÚMULA TCU 182: Configura-se como acidente em serviço ou a ele se equipara, para efeito da concessão de pensão especial prevista no art. 242 da Lei nº 1.711, de 28/10/52 (Lei nº 6.782, de 19/05/80), o evento ocorrido, dentro ou fora do local e horário de trabalho, desde que relacionado mediata ou imediatamente com as atribuições inerentes ao cargo ou função exercidos pelo funcionário e com o interesse direto ou indireto para o serviço.	Pessoal	Pensão especial	Acidente em serviço	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 242 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Caracterização, Súmula	
SÚMULA TCU 180: Ainda que não recebam contribuições parafiscais ou transferências à conta da União e independentemente da sua natureza jurídica, estão sujeitas ao exame e julgamento do Tribunal de Contas as contas das empresas privadas, cuja totalidade ou maioria das ações ordinárias, representativas do seu capital social, foram desapropriadas pela União, ou cujos bens, integrantes do seu patrimônio, foram confiscados e incorporados ao patrimônio da União, na forma da lei, verificando-se, nos respectivos processos de prestação de contas, a legitimidade das operações que conduziram à desapropriação ou ao confisco, a situação das contas antes da intervenção e quando sob gestão do interventor, controlador, executor do confisco ou liquidante.	Competência do TCU	Administração federal	Abrangência	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Empresa privada, Desapropriação, Confisco	
SÚMULA TCU 179: No exercício da auditoria financeira e orçamentária sobre as contas das entidades que lhe são jurisdicionadas, cumpre ao Tribunal de Contas da União acompanhar a transferência, transformação e desativação de empresa sob controle do Governo Federal, consoante o chamado "programa de privatização ou desestatização", com vistas à observância dos preceitos legais e regulamentares aplicáveis.	Competência do TCU	Desestatização	Abrangência	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Transformação de empresa	
SÚMULA TCU 178: Para a concessão ou reversão da pensão de montepio civil, na falta de beneficiários prioritários, não há que se estabelecer - em termos de dependência econômica e para efeito de aplicação da regra prevista no § 6º do art. 5º da Lei nº 4.069, de 1962 - diferença entre a filha desquitada (e, "a fortiori", a filha viúva), e a filha solteira, maior de 21 anos, sem rendimentos dos cofres públicos, que viva às expensas dos genitores, ainda que não contemplada na abertura da sucessão pensional.	Pessoal	Pensão	Montepio civil	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 4.069/1962 Art. 5 Par. 6 Congresso Nacional	Súmula, Filha maior solteira, Desquitado, Reversão de pensão	
SÚMULA TCU 177: A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão.	Licitação	Projeto básico	Detalhamento	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Objeto da licitação, Súmula, Princípio da publicidade, Quantidade, Princípio da isonomia, Especificação	
SÚMULA TCU 176: Torna-se indispensável o controle, pelo Tribunal de Contas, da participação, de entidades que lhe sejam jurisdicionadas, no custeio de associação ou fundação de complementação previdenciária, mediante o processamento e o exame englobado das contas das mencionadas entidades e dos Balanços e Demonstrações de Resultados das instituições de previdência suplementar.	Competência do TCU	Previdência complementar	Abrangência	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Demonstração contábil, Súmula	
SÚMULA TCU 175: Quando houver, por não estar autorizado em lei, impugnação de tempo de serviço, a contagem de período de inatividade, propiciada pelo Enunciado nº 74 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Lei nº 1.711, de 28/10/52, art. 80, VI), para expedição de novo ato concessório de aposentadoria (que não plena e voluntária), depende de aquiescência do interessado, a qual, se for negativa, importa - em contrapartida à recusa de registro da concessão inicial - no seu direito líquido e certo de reverter à atividade, sem as restrições constantes do Decreto nº 32.101, de 16.01.53, que regulamentou os artigos 68 e 69 da Lei nº 1.711, de 28/10/52 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União) e do Decreto nº 59.310, de 23/09/66, que regulamentou a Lei nº 4.878, de 03/12/65 (regime jurídico dos funcionários policiais civis).	Pessoal	Tempo de serviço	Tempo de inatividade	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Súmula 74/1976 TCU, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 80 Inc. VI Congresso Nacional, Decreto 32.101/1953 Presidente da República, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 68 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 69 1711, Decreto 59.310/1966 Presidente da República, Lei Ordinária 4.878/1965 Congresso Nacional	Impugnação, Aposentadoria, Ato sujeito a registro, Súmula	
SÚMULA TCU 174: A aposentadoria, sob regime especial, dos titulares de ofícios de justiça que, na atividade, não recebem vencimentos dos cofres públicos, é calculada segundo padrões fornecidos pela retribuição de cargos da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, sem incidir na proibição insculpida no art. 98, parágrafo único, da Constituição.	Pessoal	Aposentadoria	Tabelião	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Constituição Federal 1967 Art. 98 Par. único Congresso Nacional	Referência, Proventos, Súmula, Oficial de registro	
SÚMULA TCU 173: A Lei nº 6.703, de 26/10/79, no seu art. 5º, não comporta exegese restritiva, de modo a fazer discriminação entre as aposentadorias concedidas antes ou após a sua edição e, assim, a transformação, ou reclassificação - ali autorizada expressamente - dos cargos em comissão ou funções de confiança, alcança, sem vulnerar o princípio estabelecido no Enunciado nº 4 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas, quem já estava aposentado na data de início da vigência do ato que alterar o Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70.	Pessoal	Aposentadoria	Cargo em comissão	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.703/1979 Art. 5 Congresso Nacional, Súmula 4/1973 TCU, Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional	Legislação, Súmula, Alteração, Plano de carreira	
SÚMULA TCU 171: Carece de amparo legal o pagamento de quaisquer vantagens, entre as quais a gratificação instituída pela Lei nº 4.090, de 13/07/62, oriundas da condição de "empregado", a membro de Diretoria de empresa pública ou sociedade de economia mista, excetuados, apenas, os que hajam exercido regularmente a opção prevista nos §§ 1º e 2º do art. 4º, acrescidos ao Decreto-lei nº 1.798, de 24/07/80, pelo Decreto-lei nº 1.884, de 17/09/81.	Pessoal	Empresa estatal	Gratificação natalina	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 4.090/1962 Congresso Nacional, Decreto-Lei 1.798/1980 Art. 4 Presidente da República, Decreto-Lei 1.884/1981 Presidente da República	Gestor, Ilegalidade, Súmula	
SÚMULA TCU 170: Não se inclui entre os favores do art. 1º, § 1º, do Decreto-lei nº 1.893, de 16/12/81, o débito, de natureza não tributária, proveniente de alcance imputado, por Acórdão do Tribunal de Contas, a responsável sob sua jurisdição.	Responsabilidade	Débito	Requisito	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 1.893/1981 Art. 1 Par. 1 Presidente da República	Súmula, Desconto, Arrecadação da receita, Incentivo fiscal	
SÚMULA TCU 169: Para efeito de concessão da pensão militar, admite-se a equiparação e, em conseqüência, a igualdade de tratamento, do militar excluído ao expulso, ambos considerados falecidos (morte ficta), mesmo que a família se haja constituída após o desligamento e ainda que não tenham chegado a contribuir para o montepio militar, por ser superveniente à sua morte a lei que ensejou a contribuição.	Pessoal	Pensão militar	Morte ficta	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Inexistência, Contribuição, Montepio militar	
SÚMULA TCU 167: Ao cálculo da pensão especial prevista na Lei nº 3.738, de 04/04/60, dá-se tratamento idêntico ao da concedida pela Lei nº 6.782, de 19/05/80, porque, embora tenham fatos geradores distintos, conservam o mesmo escopo social, que é o de assegurar à família do servidor a remuneração que este perceberia, se vivo e em atividade estivesse.	Pessoal	Pensão especial	Viúvo	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Paridade, Súmula, Doença	
SÚMULA TCU 166: Tal como na pensão previdenciária e vitalícia, a teor dos arts. 5º, 6º e 7º, da Lei nº 3.373, de 12/03/58, não perde a condição de beneficiária, para efeito da concessão prevista na Lei nº 6.782, de 19/05/80, a viúva que contrair novas núpcias.	Pessoal	Pensão especial	Acidente em serviço	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 3.373/1958 Art. 5 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.373/1958 Art. 6 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.373/1958 Art. 7 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Súmula, Viúvo, Casamento	
SÚMULA TCU 164: No cálculo e na atualização da pensão concedida com base na Lei nº 6.782, de 19/05/80, incluem-se todas as vantagens inerentes ao cargo efetivo, em comissão ou de direção e assistência intermediária, em que estaria enquadrado o servidor, ativo ou inativo, como se vivo e em atividade estivesse e ainda que instituídas por legislação superveniente à data da aposentadoria ou do falecimento.	Pessoal	Pensão especial	Acidente em serviço	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Proventos, Cálculo, Paridade, Súmula, Atualização, Moléstia profissional	
SÚMULA TCU 163: A Lei nº 6.782, de 19/05/80, aplica-se indistintamente aos beneficiários de servidores ativos ou inativos, bastando que a "causa mortis" seja comprovadamente qualquer das doenças especificadas em lei, independentemente do seu nexo com o serviço ou do Fundamento legal da aposentadoria.	Pessoal	Pensão especial	Acidente em serviço	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.782/1980 Congresso Nacional	Súmula, Doença especificada em lei	
SÚMULA TCU 162: Carece de amparo legal a instituição de Planos de Financiamento ou Adiantamento de recursos para aquisição ou revenda de veículos de transporte a servidores de órgão da Administração Federal Direta e das Autarquias sob sua jurisdição, mantendo-se, sem prejuízo das cautelas adequadas, as operações já realizadas até a data da decisão do Tribunal de Contas que mandou sustá-las.	Finanças Públicas	Operação de crédito	Bens móveis	26/10/1982	OCTÁVIO GALLOTTI		Ilegalidade, Súmula, Veículo, Financiamento público, Aquisição	
SÚMULA TCU 108: É computável, como tempo de serviço público, para aposentadoria e disponibilidade, o período de Tiro de Guerra, E, para todos os efeitos legais, o período de Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e de outros órgãos análogos, reconhecidos na forma da lei e das normas emanadas das autoridades militares competentes.	Pessoal	Tempo de serviço	Serviço militar	22/05/1980	OCTÁVIO GALLOTTI		Aposentadoria, Súmula, Disponibilidade de pessoal	
SÚMULA TCU 160: Contempla-se para efeito do amparo previsto no art. 177, § 1º da Constituição (redação originária), e o tempo de serviço encartado na vida funcional do servidor em período antecedente a 15/03/68, mesmo quando qualificado em lei posterior, de alcance retroativo.	Pessoal	Aposentadoria	Tempo de serviço	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Constituição Federal 1967 Art. 177 Par. 1 Congresso Nacional	Aposentadoria, Súmula, Retroatividade	
SÚMULA TCU 159: Na interpretação das regras previstas na Lei nº 6.226, de 14/07/75, sobre a contagem recíproca, para efeito de aposentadoria, de tempo de serviço público federal e de atividade privada, adota-se o seguinte entendimento normativo: "a) o tempo de serviço, em atividade privada, deve ser averbado com discriminação dos períodos em cada empresa e especificação da sua natureza, juntando-se ao processo da concessão de aposentadoria, a certidão fornecida pelo INPS; b) o tempo certificado pelo INPS será apurado contando-se os dias existentes entre as datas inicial e final de cada período, convertido depois o total em anos, mediante sucessivas divisões daquele resultado por 365 e 30 dias; c) o tempo de serviço militar pode ser averbado junto com o da atividade privada ou separadamente à vista do documento hábil fornecido pela respectiva corporação, caso em que se fará se houver superposição, a devida dedução do total certificado pelo INPS; d) o cômputo do tempo em atividade privada será feito singularmente, sem contudo prejudicar eventual direito à contagem do em dobro ou em condições especiais, na forma do regime jurídico estatutário, pelo qual vier aposentar-se o servidor; e) o aproveitamento da contagem recíproca não obsta a concessão de aposentadoria prêmio a que fizer jus o funcionário, uma vez satisfeitos os demais pressupostos fáticos, além do tempo mínimo necessário, ainda que atingido este com o de atividade privada".	Pessoal	Aposentadoria	Tempo de serviço	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.226/1975 Congresso Nacional	Contagem de tempo de serviço, Setor privado, Súmula, Reciprocidade, Setor público	
SÚMULA TCU 156: A Lei nº 6.525, de 11/04/78, não tem caráter interpretativo da Lei nº 6.223, de 14/07/75, mas como norma definidora de competência é de aplicação instantânea ou imediata e os seus efeitos abrangem os processos em curso, na data de sua vigência, sem alcance quanto aos definitivamente julgados pelo Tribunal de Contas da União, que, com o advento da nova lei, tem jurisdição sobre as contas das entidades, com personalidade jurídica de direito privado, de cujo capital a União ou qualquer entidade da sua Administração Indireta seja detentora da totalidade ou da maioria das ações ordinárias.	Competência do TCU	Administração federal	Abrangência	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.525/1978 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.223/1975 Congresso Nacional	Entidade de direito privado, Súmula, Acionista, União Federal	
SÚMULA TCU 154: O termo de comparação, para o cumprimento do limite estabelecido no § 2º do art. 102 da Constituição (Emenda nº 01, de 17/10/69), não é o montante percebido pelo próprio servidor ao aposentar-se, mas a remuneração percebida pelos ocupantes, em atividade, de cargo idêntico, semelhante ou correlato.	Pessoal	Aposentadoria	Proventos	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Constituição Federal 1967 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	[illegible]	
SÚMULA TCU 153: O funcionário civil, que tiver a condição de ex-combatente, caracterizada na Lei nº 5.315, de 12/09/67, quando se aposentar a pedido, com 25 anos de serviço, e, por invalidez simples, independentemente do tempo de trabalho, terá direito a proventos integrais, com fundamento na Lei nº 288, de 08/06/48, art. 5º, e na Lei nº 3.906, de 19/06/61, art. 1º, ressalvado o direito de pleitear as vantagens da Lei nº 2.579, de 23/08/55 (reforma) e da Lei nº 4.242, de 17/07/63, art. 30 (pensão especial), desde que satisfeitas as condições nelas estabelecidas e não haja acumulação de benefício por um só fato gerador (participação em operações de guerra).	Pessoal	Pensão especial de ex-combatente	Legislação	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.315/1967 Congresso Nacional, Lei Ordinária 288/1948 Art. 5 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.906/1961 Art. 1 Congresso Nacional, Lei Ordinária 2.579/1955 Congresso Nacional, Lei Ordinária 4.242/1963 Art. 30 4242	Tempo de serviço, Aposentadoria por invalidez, Súmula, Proventos integrais	
SÚMULA TCU 152: Está em pleno vigor o art. 28 da Lei nº 1.229, de 13/11/50, que não se incompatibiliza com o disposto no art. 103 da Constituição (Emenda nº 1, de 17/10/69) e assegura aos antigos servidores do Departamento dos Correios e Telégrafos proventos integrais, ao se aposentarem com 30 anos de serviço efetivamente prestados no tráfego postal-telegráfico.	Pessoal	Aposentadoria	Tempo de serviço	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.229/1950 Art. 28 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 103 Congresso Nacional	Súmula, Correios	
SÚMULA TCU 151: Considera-se como acidente em serviço, para efeito da promoção póstuma, na forma do art. 114, da Lei nº 5.774, de 23/12/71, e da pensão militar correspondente, o evento ocorrido no local e horário de trabalho, mesmo em decorrência de caso fortuito ou força maior, embora não tenha sido a causa única, contribuiu efetivamente para a morte do militar.	Pessoal	Pensão militar	Reforma-prêmio	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.774/1971 Art. 114 Congresso Nacional	Súmula, Acidente em serviço	
SÚMULA TCU 150: Considera-se como acidente em serviço, para efeito da pensão especial prevista no art. 242 da Lei nº 1.711, de 28/10/52, o evento ocorrido, no local e horário de trabalho, mesmo em decorrência de caso fortuito ou de força maior, provocado por instrumento que não seja de uso profissional.	Pessoal	Pensão especial	Acidente em serviço	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 242 Congresso Nacional	Caracterização, Súmula	
SÚMULA TCU 149: A atualização das pensões previstas no art. 242 da Lei nº 1.711, de 28/10/52, na Lei nº 3.738, de 04/01/60, e na Lei nº 5.057, de 29/06/66, será feita, em decorrência do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, com base no valor da referência de vencimento em que o funcionário seria enquadrado, se vivo e em atividade estivesse, considerando-se, para tanto, o cargo ocupado na data do falecimento e, se este tiver sido extinto ou desaparecido, outro cargo de atribuições idênticas, semelhantes ou correlatas, no âmbito da Administração Federal Direta.	Pessoal	Pensão especial	Acidente em serviço	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 242 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.057/1966 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional	Súmula, Atualização	
SÚMULA TCU 148: Para efeito de concessão da pensão prevista no art. 242 da Lei nº 1.711, de 28/10/52, equipara-se ao acidente em serviço a doença profissional, desde que haja nexo causal entre ela e o falecimento do servidor.	Pessoal	Pensão especial	Acidente em serviço	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 242 Congresso Nacional	[illegible]	
SÚMULA TCU 147: Quando o funcionário, ao requerer aposentadoria, estava em gozo de licença especial, na forma da Lei, sem perceber como seria lícito a gratificação de atividade ou de produtividade, inerente ao cargo efetivo que exercia, cabe, também, a atribuição da vantagem prevista no art. 184 da Lei nº 1.711, de 28/10/52.	Pessoal	Aposentadoria	Aposentadoria-prêmio	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Congresso Nacional	[illegible]	
SÚMULA TCU 146: É legítimo o gozo paralelo dos proventos da dupla aposentadoria de ferroviário, uma a cargo do Tesouro Nacional e outra da autarquia de previdência social, desde que preenchidos de "per si" os requisitos necessários a ambas as concessões, notadamente, para a primeira, o "status" de funcionário da Administração Direta da União.	Pessoal	Acumulação de cargo público	Proventos	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI		[illegible]	
SÚMULA TCU 145: O Tribunal de Contas da União pode alterar as suas Deliberações (Regimento Interno, art. 42, itens IV e V), para lhes corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, da repartição interessada ou do representante do Ministério Público, inexatidões materiais ou erros de cálculo, na forma do art. 463, I, do Código de Processo Civil, ouvida previamente, nos dois primeiros casos, a Procuradoria junto ao Colegiado.	Direito Processual	Julgamento	Erro material	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.869/1973 Art. 463 Inc. I Congresso Nacional	Súmula, Correção, Ato de ofício, Requerimento	
SÚMULA TCU 144: A supressão determinada pelo Decreto-lei nº 1.445, de 13/02/76, no seu art. 27, § 6º, só abrange as vantagens da atividade, não alcançando a prevista no art. 184, da Lei nº 1.711, de 28/10/52 que se vincula ao Regime de aposentadoria e se compatibiliza com o Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, embora sujeita a sua aplicação ao limite fixado no art. 102, § 2º, da Constituição (Emenda nº 1, de 17/10/69), quando o funcionário completou 35 anos de serviço, após 15/03/68.	Pessoal	Aposentadoria	Aposentadoria-prêmio	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 1.445/1976 Art. 27 Par. 6 Presidente da República, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	Proventos, Limite, Súmula	
SÚMULA TCU 143: Nas concessões de aposentadoria com 35 anos de serviço, cabe a aplicação do disposto no art. 184 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, quer quanto à atribuição do provento correspondente ao valor da referência de vencimento, na mesma ordem ou posição, da classe imediatamente superior (sobre o qual deve ser calculada a gratificação adicional), quer no tocante ao acréscimo de 20% no provento, quando situado o servidor na classe final da respectiva categoria funcional, observado, em qualquer caso, o limite estabelecido no § 2º do art. 102 da Constituição Federal, de modo que não se exceda a remuneração percebida na atividade, ainda que nela computada, para efeito de comparação, parcela permanente e não incorporável ao estipêndio da inatividade.	Pessoal	Aposentadoria	Aposentadoria-prêmio	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 102 Par. 2 Congresso Nacional	Proventos, Limite, Súmula	
SÚMULA TCU 142: Cabe a baixa na responsabilidade e o arquivamento do processo quando, nas contas de ordenador de despesa, dirigente ou administrador de entidade ou qualquer outra pessoa sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União, for apurada infringência de disposição legal ou regulamentar aplicável ou verificada irregularidade de caráter formal, que não permita o julgamento pela regularidade e quitação, ou, tampouco - por não ser suficientemente grave ou individualizada - a conclusão pela irregularidade e cominação da multa prevista em lei, conforme Enunciados nºs 10, 11, 51 e 91 da Súmula da sua Jurisprudência.	Direito Processual	Julgamento de contas	Contas ordinárias	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Súmula 10/1973 TCU, Súmula 11/1973 TCU, Súmula 51/1973 TCU, Súmula 91/1976 TCU	Irregularidade, Súmula, Erro formal	
SÚMULA TCU 141: Conta-se, para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, o período de exercício de mandato legislativo, considerado como de tempo de serviço público efetivo, mesmo quando anterior a vigência da Emenda Constitucional nº 6, de 04/06/76, que tornou explícito o direito preexistente e independentemente da condição de funcionário na época do mencionado exercício.	Pessoal	Tempo de serviço	Contagem de tempo de serviço	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Emenda à Constituição Federal 6/1976 Congresso Nacional	Legislação, Exceção, Súmula, Mandato eletivo, Promoção por merecimento	
SÚMULA TCU 140: Quem se aposentar, após 25/01/1979 (Decreto-lei nº 1.660, de 24/01/79), em cargo previsto no antigo Plano (Lei nº 3.780, de 12/07/60), mesmo estando incluído em Quadro Suplementar ou Extinto, faz jus aos proventos com base no Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, considerada a classe inicial correspondente.	Pessoal	Aposentadoria	Proventos	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 1.660/1979 Presidente da República, Lei Ordinária 3.780/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional	Legislação, Súmula	
SÚMULA TCU 139: Aplica-se, também, o Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, com observância do enquadramento concedido ao pessoal ativo da União, aos servidores que, licenciados para tratamentos de saúde, foram incluídos em Quadro Suplementar, onde se achavam, ao tempo da aposentadoria, com amparo na Lei nº 1.050, de 03/01/50.	Pessoal	Plano de carreira	Legislação	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.050/1950 Congresso Nacional	Súmula, Enquadramento, Aposentado	
SÚMULA TCU 138: Os inativos, sob amparo da Lei nº 1.050, de 03/01/50 (Lei nº 1.711, de 28/10/52, art. 182, alínea "b"), terão, em decorrência do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10/12/70, os seus proventos atualizados, como se em atividade estivessem, na base do valor da referência de vencimentos em que seriam enquadrados, a partir de 01/11/74, data da implantação do Plano (para os anteriormente amparados pela Lei nº 1.050 citada) ou da aposentadoria (para os que ficam amparados no momento da inativação e ainda não estejam até então incluídos na nova sistemática).	Pessoal	Aposentadoria	Proventos	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.050/1950 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 182 Alínea b Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.645/1970 Congresso Nacional	Súmula, Atualização	
SÚMULA TCU 137: Conta-se, não só para aposentadoria e disponibilidade, mas, também, para cálculo de gratificação adicional por tempo de serviço, o período de trabalho prestado, sob qualquer regime jurídico, inclusive da CLT, em órgãos da Administração Direta e Autarquias, da União, Estado, Distrito Federal e Municípios (Entidades de direito público), sendo devida a mencionada vantagem a partir da data em que o servidor, já na qualidade de estatutário, completar qüinqüênio de efetivo serviço, observada a prescrição qüinqüenal.	Pessoal	Tempo de serviço	Contagem de tempo de serviço	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI		Aposentadoria, Adicional por tempo de serviço, Súmula, Disponibilidade de pessoal	
SÚMULA TCU 136: Se convencido o Tribunal de Contas da União de procedência das razões que o justificaram, admite-se a possibilidade de reexame da legalidade da concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, independentemente da força vinculante do despacho presidencial que ordenou a execução ou o registro do ato, nos termos da Constituição.	Pessoal	Ato sujeito a registro	Revisão de ofício	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI		Princípio da independência das instâncias, Súmula, Competência do TCU, Presidência da República	
SÚMULA TCU 135: Com o advento da Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977, compete, em tema de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ao Presidente da República a faculdade de ordenar, "ad referendum" do Congresso Nacional, a execução de ato impugnado pelo Tribunal de Contas da União, descabendo a reiteração da medida presidencial ("non bis in idem"), quando o procedimento se consumou sob a égide da norma constitucional anterior (Enunciado nº 82 da Súmula da Jurisprudência do TCU).	Competência do TCU	Pessoal	Ato sujeito a registro	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Emenda à Constituição Federal 7/1977 Congresso Nacional, Súmula 82/1976 TCU	Legislação, Súmula, Congresso Nacional, Presidência da República	
SÚMULA TCU 134: Refoge da competência do Tribunal de Contas da União o exame e julgamento dos processos de tomadas de contas instaurados para ressarcimento de débitos, que não se configuram como alcances, provenientes de relação jurídica de natureza trabalhista, por servidores de órgãos ou entidades cujos ordenadores de despesa, dirigentes ou administradores se acham sob a jurisdição do Tribunal.	Competência do TCU	Empresa estatal	Regularidade trabalhista	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI		Débito, Tomada de contas especial, Súmula	
SÚMULA TCU 133: Não só os dirigentes de órgãos da Administração Direta e das autarquias, mas, também, os Administradores das empresas públicas, sociedades de economia mista e Fundações, ou das demais entidades previstas na Lei nº 6.223, de 14/07/75 (Lei nº 6.525, de 11/04/78), estão sujeitos, a juízo do Tribunal de Contas da União, à cominação de multa, por infringência de disposição legal ou regulamentar que lhes seja aplicável, apurada tanto na fase do controle interno como do externo (Enunciados 10, 11, 51 e 91 da Súmula da Jurisprudência do TCU).	Competência do TCU	Administração federal	Abrangência	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.223/1975 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.525/1978 Congresso Nacional, Súmula 10/1973 TCU, Súmula 11/1973 TCU, Súmula 51/1973 TCU, Súmula 91/1976 TCU	Súmula	
SÚMULA TCU 132: A título de racionalização administrativa e simplificação processual e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, serão arquivados, ainda que não estejam em fase de execução, os processos de tomadas e prestações de contas de responsáveis, cujos débitos forem iguais ou inferiores a Cr$ 1.000,00 ou ao limite que se estabelecer, por disposição legal superveniente, para cancelamento de débitos, de qualquer natureza, inscritos ou não na Dívida Ativa da União.	Direito Processual	Tomada de contas especial	Princípio da economia processual	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI		Arquivamento, Débito, Súmula, Limite mínimo	
SÚMULA TCU 131: A suspensão da execução, a requerimento da Procuradoria da República e por sentença do Juízo Federal competente, à falta de rendimento ou de bens penhoráveis, na forma do artigo 791, III, doCódigo de Processo Civil, acarreta, após comunicada ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o encerramento ou arquivamento do processo especial de cobrança judicial de débito imputado por acórdão do Tribunal de Contas da União, até que o responsável volte a ter iniciativa ou condições para ressarcir a dívida.	Direito Processual	Cobrança executiva	Bens	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.869/1973 Art. 791 Inc. III Congresso Nacional	Arquivamento, Súmula	
SÚMULA TCU 130: Quando se tiver por objetivo o ressarcimento de débitos imputados por Acórdãos do Tribunal de Contas da União, ao examinar e julgar contas de órgãos da Administração Indireta e Fundações ou das demais entidades previstas na Lei nº 6.223, de 14/07/75 (Lei nº 6.525, de 11/04/78), os documentos necessários à execução serão encaminhados, pelo Ministério Público junto ao Tribunal, diretamente ao Administrador da entidade, Procuradoria ou Serviço Jurídico próprio, conforme as peculiaridades de organização.	Gestão Administrativa	Débito	Cobrança	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.223/1975 Congresso Nacional, Lei Ordinária 6.525/1978 Congresso Nacional	Súmula, Cobrança executiva, Administração indireta, Fundação (Direito)	
SÚMULA TCU 129: Não cabe a incidência da correção monetária, quando imputado débito a responsável, por novo acórdão, em grau de revisão de Decisão ou Acórdão anterior a 24 de março de 1977 (Enunciado nº 105 da Súmula da jurisprudência do TCU).	Responsabilidade	Débito	Correção monetária	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Súmula 105/1976 TCU	Recurso, Súmula	
SÚMULA TCU 128: Mesmo na hipótese de já se ter verificado recolhimento parcial, o Acórdão de condenação expressará o total da dívida, abatendo-se, na execução, o valor já satisfeito, sem a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a quantia já ressarcida e a partir da data de cada pagamento.	Direito Processual	Julgamento	Notificação	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI		Débito, Recolhimento, Juros de mora, Súmula, Correção monetária, Parcialidade	
SÚMULA TCU 127: Admite-se como cabível a atualização monetária dos débitos imputados, pelo Tribunal de Contas da União, aos ordenadores de despesas, dirigentes ou administradores de entidades e demais responsáveis sob a sua jurisdição, a partir da data que estiver ou for fixada no documento citatório ou no Acórdão, com base nos índices da variação nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, não sendo aplicável aquela atualização, quanto aos débitos constantes de acórdãos proferidos anteriormente a 24 de março de 1977 (Enunciado nº 105 da Súmula da Jurisprudência do TCU).	Responsabilidade	Débito	Correção monetária	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI	Súmula 105/1976 TCU	Súmula	
SÚMULA TCU 71: Quando o ordenador de despesas não houver gerido recursos, proceder-se-á à exclusão do seu nome do rol de responsáveis, arquivando-se, a seguir, o processo.	Direito Processual	Julgamento de contas	Rol de responsáveis	11/12/1979	OCTÁVIO GALLOTTI		Arquivamento, Ordenador de despesas, Súmula, Exclusão	
SÚMULA TCU 126: Se não houver outros herdeiros, cabe a concessão de pensão militar à genitora, ainda que seja casada na dada do óbito do contribuinte, repartindo-se o benefício com o pai, se este for inválido ou interdito ou maior de 60 anos, e transferindo-se, na eventualidade do falecimento de um deles, a sua cota-parte ao cônjuge supérstite.	Pessoal	Pensão militar	Genitor	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Cônjuge, Invalidez, Reversão de pensão	
SÚMULA TCU 125: A filha do contribuinte do montepio civil, habilitada na vigência do Decreto nº 942-A, de 31/10/1890, não está sujeita às restrições introduzidas pelo Decreto nº 22.414, de 30-01-33, pela Lei nº 571, de 03/11/1937 e pelo Decreto-lei nº 9.545, de 16/08/1946, ante o disposto nos arts. 31 e 32 do Decreto nº 22.414 citado.	Pessoal	Pensão	Montepio civil	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto 942-A/1890 Presidente da República, Decreto 22.414/1933 Art. 31 Presidente da República, Decreto 22.414/1933 Art. 32 Presidente da República, Lei Ordinária 571/1937 Congresso Nacional, Decreto-Lei 9.545/1946 Presidente da República	Súmula, Filho	
SÚMULA TCU 124: A gratificação prevista no art. 12 do Decreto-lei nº 113, de 25/01/67, compreende-se como vencimento no sentido constitucional da irredutibilidade e está condicionada, direta e objetivamente, ao exercício do cargo de Juiz de Direito de Território Federal, e não à situação pessoal de seu eventual ocupante, incorporando-se, destarte, ao cálculo do provento.	Pessoal	Remuneração	Magistrado	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 113/1967 Art. 12 Presidente da República	Irredutibilidade, Súmula, Gratificação	
SÚMULA TCU 123: A decisão proferida em mandado de segurança, impetrado contra autoridade administrativa estranha ao Tribunal de Contas da União, a este não obriga, mormente se não favorecida a mencionada autoridade pela prerrogativa de foro, conferida no art. 119, I, alínea "i" da Constituição.	Direito Processual	Princípio da independência das instâncias	Decisão judicial	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Constituição Federal 1967 Art. 119 Inc. I Alínea i Congresso Nacional	Súmula, Mandado de segurança	
SÚMULA TCU 122: Por medida de economia processual, os prazos previstos no art. 6º da Lei nº 6.223, de 14/07/75, bem como no art. 7º, § 1º, itens I a III, da Resolução nº 165, de 12/08/75, ficam automaticamente prorrogados, pelo mesmo tempo fixado, na forma da Resolução nº 160, de 10/12/74, para cumprimento de diligência considerada imprescindível à instrução e ao exame e julgamento dos processos de tomadas ou prestações de contas de pessoas ou entidades sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União.	Direito Processual	Prazo	Prorrogação	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.223/1975 Art. 6 Congresso Nacional	Julgamento de contas, Súmula, Diligência	
SÚMULA TCU 118: Descabe o reajustamento do valor da pensão, na forma do § 1º do art. 2º da Lei nº 5.057, de 29/06/66, a herdeiro de contribuinte, previsto no § 2º do mesmo artigo, que não possuía a qualificação, caracterizada em lei, de funcionário civil da União.	Pessoal	Pensão	Montepio civil	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.057/1966 Art. 2 Par. 1 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.057/1966 Art. 2 Par. 2 Congresso Nacional	Súmula, Reajuste	
SÚMULA TCU 117: É legítima a concessão de pensão especial, com base na Lei nº 3.738, de 04/04/60, à viúva de exservidor que, quando falecera, não detinha a condição, caracterizada em lei, de funcionário civil da União, mas havia sido contribuinte do IPASE ou do INPS.	Pessoal	Pensão especial	Viúvo	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional	Súmula, Doença, INPS (1967-1990)	
SÚMULA TCU 114: Os efeitos originários da regra prevista no art. 2º da Lei nº 458, de 29/10/48, ainda que se verifiquem após a morte do militar e embora esta não tenha ocorrido em guerra, reputam-se mantidos, mas não elastecidos, pelo silêncio da lei nova (Lei nº 3.765, de 04/05/60), para contemplar, quer a sobrevinda viuvez de irmã germana ou de irmã consangüínea do militar, quer a incapacidade superveniente do irmão maior, do sexo masculino, que só vieram a figurar na ordem de sucessão com o advento da Lei nº 1.161, de 27/05/50.	Pessoal	Pensão militar	Irmão	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 458/1948 Art. 2 Congresso Nacional, Lei Ordinária 3.765/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.161/1950 Congresso Nacional	Súmula, Incapacidade, Estado civil	

SÚMULA TCU 113: A Lei nº 3.765, de 04/05/60, tem efeito retroativo para restabelecer o direito à pensão em favor da viúva de militar que tenha contraído novas núpcias com civil, ressalvados os direitos adquiridos por outros herdeiros do contribuinte, de acordo com a lei vigente na época do falecimento.	Pessoal	Pensão militar	Cônjuge	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 3.765/1960 Congresso Nacional	Súmula, Viúvo, Casamento	
SÚMULA TCU 112: Ao Tribunal de Contas da União, no exercício da auditoria financeira e orçamentária e no exame e julgamento da regularidade das contas de pessoas ou entidades sob a sua jurisdição, compete verificar a observância dos limites de vencimento ou remuneração de pessoal em atividade, em face das disposições legais e regulamentares pertinentes.	Competência do TCU	Pessoal	Ato sujeito a registro	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Remuneração, Vencimentos, Limite, Súmula	
SÚMULA TCU 111: Aos órgãos próprios do Controle Interno cabe baixar Instruções e Recomendações para o regular funcionamento do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, de modo que se criem condições indispensáveis para assegurar eficácia ao Controle Externo.	Gestão Administrativa	CGU	Competência	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Eficácia, Ato normativo, Controle externo, Órgão de controle interno	
SÚMULA TCU 110: Nas consultas formuladas ao Tribunal pelas autoridades competentes, ante dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares que abranjam pessoas ou entidades e matérias sob a sua jurisdição e competência, as respostas têm, caráter normativo e constituem prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto.	Direito Processual	Consulta	Interessado	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Natureza jurídica, Súmula	
SÚMULA TCU 109: É computável, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, a licença concedida para tratamento da própria saúde, ainda que anterior à vigência da Lei nº 5.832, de 01/12/1972, e desde que a inativação tenha ocorrido ou venha a ocorrer após a promulgação da referida Lei.	Pessoal	Tempo de serviço	Licença para tratamento de saúde	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.832/1972 Congresso Nacional	Marco temporal, Legislação, Aposentadoria, Súmula, Disponibilidade de pessoal	
SÚMULA TCU 107: Admite-se a justificação judicial, como prova do tempo de serviço, tão somente em caráter subsidiário ou complementar a começo razoável de prova por escrito e desde que evidenciada a impossibilidade de obtenção de certidão expedida pelos órgãos próprios, à vista dos assentamentos individuais do servidor e da respectiva ficha financeira.	Pessoal	Tempo de serviço	Justificação judicial	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Prova (Direito), Súmula	
SÚMULA TCU 106: O julgamento, pela ilegalidade, das concessões de reforma, aposentadoria e pensão, não implica por si só a obrigatoriedade da reposição das importâncias já recebidas de boa-fé, até a data do conhecimento da decisão pelo órgão competente.	Pessoal	Ressarcimento administrativo	Dispensa	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Marco temporal, Ato sujeito a registro, Princípio da boa-fé, Súmula	
SÚMULA TCU 103: Na falta de normas legais regimentais específicas, aplicam-se, analógica e subsidiariamente, no que couber, a juízo do Tribunal de Contas da União, as disposições do Código de Processo Civil.	Direito Processual	Processo de controle externo	Legislação	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Código de Processo Civil, Analogia	
SÚMULA TCU 102: Recolhida a importância de multa cominada a responsável por contas julgadas irregulares, cabe a baixa na responsabilidade do servidor e a expedição, na forma regimental, da provisão de quitação.	Responsabilidade	Multa	Pagamento	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Contas irregulares, Súmula, Quitação ao responsável	
SÚMULA TCU 101: É computável, como tempo de efetivo exercício, a licença prevista na Lei nº 5.375, de 07/12/67, ainda que anterior à sua vigência e desde que a inativação tenha ocorrido ou venha a ocorrer após a promulgação da referida lei.	Pessoal	Tempo de serviço	Licença para tratamento de saúde	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.375/1967 Congresso Nacional	Marco temporal, Legislação, Súmula	
SÚMULA TCU 100: Quando a Lei nº 6.044, de 14/05/74, autoriza a contagem, para efeito de aposentadoria, do período de exercício de advocacia, não está fazendo exceção às regras estabelecidas na Constituição, quanto ao tempo e natureza do serviço, e, assim, não vulnera o princípio consubstanciado no art. 103 da Constituição.	Pessoal	Tempo de serviço	Advocacia	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.044/1974 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 103 Congresso Nacional	Aposentadoria, Súmula	
SÚMULA TCU 98: Em processo de tomada ou prestação de contas, ao ser citado o responsável, para os fins de direito, impõe-se que lhe sejam presentes os dados ou elementos indispensáveis à caracterização da origem ou proveniência do débito apurado.	Direito Processual	Citação	Formalização	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Prestação de contas, Débito, Tomada de contas especial, Súmula, Fundamentação	
SÚMULA TCU 97: Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 5.645, de 10/12/70 (Decretolei nº 200, de 25/02/67, art. 10, §§ 7º e 8º), não se admite, a partir da data da publicação do ato de implantação do novo Plano de Classificação e Retribuição de Cargos do Serviço Civil da União e das autarquias, a utilização de serviços de pessoal, mediante convênios, contratos ou outros instrumentos, celebrados com Fundações ou quaisquer entidades públicas ou privadas, para o desempenho de atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo referido Plano.	Pessoal	Terceirização	Atividade-fim	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.645/1970 Art. 3 Par. único Congresso Nacional, Decreto-Lei 200/1967 Art. 10 Par. 7 Presidente da República, Decreto-Lei 200/1967 Art. 10 Par. 8 Presidente da República	Convênio, Súmula, Plano de carreira	
SÚMULA TCU 95: Não é computável, para efeito de concessão de aposentadoria e de vantagem que integre o provento, o tempo de serviço gratuito, sem vínculo empregatício, prestado à Administração Pública, ainda que anterior ao Estatuto de 1939.	Pessoal	Tempo de serviço	Contagem de tempo de serviço	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 1.713/1939 Presidente da República	Ausência, Súmula, Vínculo empregatício	
SÚMULA TCU 94: A partir do exercício de 1975, cabe ao Tribunal de Contas da União, nos termos da Lei nº 6.223, de 14/07/75, o exame e julgamento das contas de entidades sobre as quais anteriormente emitia apenas Parecer, na forma de legislação específica, que, nesta parte, foi revogada.	Competência do TCU	Administração federal	Abrangência	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.223/1975 Congresso Nacional	Marco temporal, Julgamento de contas, Súmula	
SÚMULA TCU 93: As contas dos ordenadores das despesas, administradores de entidades e demais responsáveis por bens e dinheiros públicos, serão apresentadas ao Tribunal de Contas da União, no prazo que for fixado expressamente em disposição legal ou regulamentar específica, e, quando esta não houver, no prazo máximo de 180 dias, contados do encerramento do exercício financeiro, salvo prorrogação concedida pelo Plenário do Tribunal, em caráter excepcional, sem prejuízo da faculdade atribuída ao Presidente da República, pelo art. 3º do Decreto nº 73.383, de 08/09/76.	Direito Processual	Julgamento de contas	Contas ordinárias	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto 73.383/1976 Art. 3 Presidente da República	Prestação de contas, Prazo, Súmula	
SÚMULA TCU 92: A majoração do provento concedida ao funcionário ou a membro da magistratura ao aposentar-se, sobre a qual incidiram descontos regulares, não deve ser desprezada na consideração do saláriobase para o cálculo de pensão.	Pessoal	Pensão	Base de cálculo	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Magistrado, Súmula	
SÚMULA TCU 91: A falta de remessa, em tempo hábil e para os devidos fins, aos órgãos competentes de Controle Interno, dos Orçamentos e Balanços das Entidades da Administração Indireta e outras organizações, sob a fiscalização do Estado, sujeita os seus Administradores ou responsáveis pela omissão às sanções ou penalidades cabíveis, na forma da lei.	Responsabilidade	Prestação de contas	Mora	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Demonstração contábil, Orçamento, Súmula, Órgão de controle interno	
SÚMULA TCU 90: O Parecer Prévio, em sentido favorável, emitido pelo Tribunal de Contas da União, e a aprovação, mediante Decreto-Legislativo, pelo Congresso Nacional, das contas anuais do Presidente da República (consubstanciadas nos Balanços Gerais da União e no Relatório da Inspetoria-Geral de Finanças, do Ministério da Fazenda), não isentam os responsáveis por bens, valores e dinheiros públicos ou as autoridades incumbidas da remessa, de apresentarem ao Tribunal de Contas da União, por intermédio do órgão competente do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, as tomadas ou prestações de contas em falta, nem prejudicam a incidência de sanções cabíveis, por irregularidades verificadas ou inobservância de disposições legais e regulamentares concernentes à administração financeira e orçamentária da União.	Responsabilidade	Julgamento de contas	Irregularidade	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Prestação de contas, Súmula, Contas do governo, Apresentação, Aprovação, Parecer prévio	
SÚMULA TCU 87: O exercício da função de Preposto de Coletor, sem vínculo de emprego nem estipêndio à conta da União, não é computável, para qualquer efeito, como tempo de serviço público.	Pessoal	Tempo de serviço	Contagem de tempo de serviço	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Tributo, Ausência, Súmula, Vínculo empregatício, Arrecadação da receita, Preposto	
SÚMULA TCU 86: No exame e julgamento das tomadas e prestações de contas de responsáveis por bens e dinheiros públicos, quando se verificar qualquer omissão, desfalque, desvio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, levar-se-á em linha de conta, como elemento subsidiário, o inquérito administrativo instaurado pela autoridade competente.	Direito Processual	Julgamento de contas	Contas ordinárias	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Dano ao erário, Súmula, Inquérito administrativo	
SÚMULA TCU 85: As providências de natureza executiva, que forem cabíveis, consoante o disposto no art. 50 do Decreto-lei nº 199, de 25 de fevereiro de 1967, serão, desde que requeridas pelo Ministério Público, autorizadas pelo Tribunal Pleno, no mesmo acórdão em que julgar irregulares as contas ou em débito os responsáveis por bens e dinheiros públicos.	Direito Processual	Cobrança executiva	Requisito	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 199/1967 Art. 50 Presidente da República	Súmula, Autorização, Requerimento	
SÚMULA TCU 83: Não constitui cargo público, capaz de ensejar aposentadoria, o mandato de membro classista e temporário, nos órgãos da Justiça do Trabalho.	Pessoal	Aposentadoria	Juiz classista	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula	
SÚMULA TCU 82: Em tema de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, quando impugnada pelo Tribunal de Contas da União, ao qual compete o julgamento definitivo na esfera administrativa (Constituição, art. 72, § 8º), não cabe ao Presidente da República a faculdade de ordenar a execução do ato, nem ao Congresso Nacional a sua homologação, com fundamento no § 7º do art. 72 citado.	Competência do TCU	Pessoal	Ato sujeito a registro	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Constituição Federal 1967 Art. 72 Par. 8 Congresso Nacional, Constituição Federal 1967 Art. 72 Par. 7 Congresso Nacional	Pensão, Aposentadoria, Congresso Nacional, Presidente da República, Reforma (Pessoal)	
SÚMULA TCU 81: A celebração de contrato de locação de imóvel, à conta da União, para residência de funcionário público, só é permitida nos casos expressamente previstos em disposição legal ou regulamentar.	Gestão Administrativa	Controle interno	Imóvel funcional	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Exigência, Legislação, Súmula, Locação de imóveis	
SÚMULA TCU 80: As entidades públicas de direito privado, cujo capital pertença, direta ou indiretamente, majoritária ou exclusivamente à União (art. 7º da Lei nº 6.223, de 14/07/75), deverão remeter suas contas ao Tribunal de Contas da União englobadas em um único processo, para fins de exame em conjunto, desde que sejam apensados, em volumes distintos, os documentos previstos no art. 2º da Resolução nº 165, de 12/08/75, admitindo-se que o certificado de auditoria possa ser emitido de forma genérica somente sobre as contas das empresas constituídas em sistema "holding", cuja responsabilidade de gestão recaia sobre o mesmo gestor da empresa principal.	Direito Processual	Julgamento de contas	Contas ordinárias	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.223/1975 Art. 7 Congresso Nacional	Prestação de contas, Entidade de direito privado, Súmula, Processo de contas consolidado	
SÚMULA TCU 79: Sempre que possível e desde que não retarde, dificulte ou impeça a individualização da responsabilidade, poderão ser processadas, salvo quando impugnadas, em conjunto com as tomadas de contas dos ordenadores das despesas ou dirigentes de Unidades Administrativas, as tomadas de contas dos tesoureiros ou pagadores, dos almoxarifes e encarregados de material em estoque, bem como as prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio, contribuições e subvenções, ajustes, acordos, convênios ou contratos.	Direito Processual	Julgamento de contas	Contas ordinárias	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Contas de gestão	
SÚMULA TCU 78: Com o sistema de controle externo, instituído pela Constituição de 1967 e disciplinado em legislação ordinária pertinente, não compete ao Tribunal de Contas da União julgar ou aprovar previamente contratos, convênios, acordos ou ajustes celebrados pela Administração Pública. Pode, todavia, o Tribunal, no exercício da auditoria financeira e orçamentária e com vistas ao julgamento das contas de responsáveis ou entidades sob a sua jurisdição, tomar conhecimento dos respectivos termos, para, se verificar ilegalidade ou irregularidade, adotar providências no sentido de saná-la ou evitar a sua reincidência.	Competência do TCU	Administração federal	Abrangência	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Constituição Federal 1967 Congresso Nacional	Ilegalidade, Súmula, Correção, Controle externo, Controle prévio	
SÚMULA TCU 77: As alterações da pensão de montepio civil dos beneficiários de servidores do Grupo-Diplomacia têm vigência a partir do Decreto de transposição ou transformação dos cargos para a categoria funcional de Diplomata.	Pessoal	Pensão	Montepio civil	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Legislação, Súmula, Diplomacia	
SÚMULA TCU 76: É legítima a percepção cumulativa da pensão vitalícia das Campanhas do Uruguai e do Paraguai com a pensão militar.	Pessoal	Acumulação de pensões	Limite	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Pensão especial de ex-combatente, Súmula, Pensão militar	
SÚMULA TCU 75: A competência conferida ao Tribunal de Contas da União pelo art. 7º da Lei nº 6.223, de 14/07/75, não está condicionada à feição jurídica atribuída à entidade fiscalizada, nem à sua criação por lei ou por ato presidencial; tampouco, se restringe à participação acionária direta ou primária da União e entidades da sua administração indireta, compreendendo, ao invés, as chamadas subsidiárias de segundo ou terceiro grau, mas sem obrigatoriedade de remessa das contas anuais quanto às entidades em que houver participação apenas minoritária.	Competência do TCU	Administração federal	Abrangência	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 6.223/1975 Art. 7 Congresso Nacional	Entidade de direito privado, Súmula, Empresa subsidiária integral	
SÚMULA TCU 73: Estão sujeitos à prestação de contas, perante o Tribunal de Contas da União, quer isolada ou globalmente, quer em confronto ou em conjunto com as contas do ordenador das despesas ou Administrador responsável, a movimentação e aplicação dos Fundos contábeis de natureza financeira e destinação específica, cujos recursos, provenientes ou não do Orçamento, sejam administrados ou geridos por órgão ou entidade da administração federal ou Fundação instituída.	Competência do TCU	Fundos	Prestação de contas	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula	
SÚMULA TCU 72: Nas tomadas de contas dos ordenadores de despesas ou prestações de contas de Administradores responsáveis, sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União, devem ser incluídos todos os recursos geridos pela Unidade ou Entidade e provenientes ou não do Orçamento.	Direito Processual	Julgamento de contas	Contas ordinárias	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Recursos públicos, Abrangência, Súmula	
SÚMULA TCU 70: Ao exercer a auditoria financeira e orçamentária sobre as contas das Unidades Administrativas, inclusive inspeção "in loco", pode o Tribunal de Contas da União dar também conhecimento à autoridade competente das irregularidades cuja apreciação não seja da sua competência.	Competência do TCU	Jurisprudência	Abrangência	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Irregularidade, Súmula, Comunicação	
SÚMULA TCU 68: No sistema de controle externo, instituído pela Constituição de 1967 e disciplinado em legislação ordinária pertinente, continuam em vigor as disposições do Código de Contabilidade da União e seu Regulamento, naquilo que, a juízo do Tribunal de Contas da União, não tiver sido revogado.	Direito Processual	Processo de controle externo	Legislação	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Constituição Federal 1967 Congresso Nacional	Súmula, Contabilidade	
SÚMULA TCU 67: O Plano de Previdência e Assistência ao Funcionário e à sua Família, previsto na Lei nº 3.373, de 12/03/58, e estendido aos contribuintes do Montepio Civil pela Lei nº 4.259, de 12/09/63, não tem sentido restritivo a direitos anteriormente assegurados por lei, e assim, nada impede que, na divisão da pensão, seja beneficiada a filha solteira e maior de 21 anos, ainda que ocupante de cargo público permanente.	Pessoal	Pensão civil	Filha maior solteira	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 3.373/1958 Congresso Nacional, Lei Ordinária 4.259/1963 Congresso Nacional	Súmula, Montepio civil	
SÚMULA TCU 65: Considera-se legal a cláusula de correção monetária inserida em contratos de abertura de crédito, financiamento ou empréstimo, celebrados entre a instituição aplicadora dos recursos provenientes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e do Programa de Integração Social (PIS), e Prefeituras Municipais, com a vinculação, em garantia, de quotas do Fundo de Participação dos Municípios.	Finanças Públicas	Transferências constitucionais e legais	Fundo de participação	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Operação de crédito, PIS-PASEP, Garantia contratual, Fundo de Participação dos Municípios	
SÚMULA TCU 64: As alterações decorrentes de lei que afetem o valor-base da contribuição para a pensão militar são aplicáveis também aos contribuintes civis do mesmo montepio, e, em relação aos beneficiários desses contribuintes, posteriormente à vigência da Lei nº 5.552, de 04/12/68, a nova pensão não poderá ser inferior à que lhes vinha sendo paga.	Pessoal	Pensão militar	Legislação	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.552/1968 Congresso Nacional	Súmula, Valor, Contribuição, Montepio militar	
SÚMULA TCU 61: O Controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, bem como o controle interno exercido pelos órgãos competentes do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, têm objetivos distintos da fiscalização a cargo do Banco Central do Brasil, sobre as instituições financeiras públicas que se situem na órbita da Administração Federal.	Competência do TCU	Administração federal	Abrangência	25/11/1976	OCTÁVIO GALLOTTI		Banco Central do Brasil, Instituição financeira, Súmula, Fiscalização, Controle externo, Órgão de controle interno	
SÚMULA TCU 60: Não é computável, como de serviço público, ainda que para fim de aposentadoria, o tempo de emprego em partido político.	Pessoal	Aposentadoria	Tempo de serviço	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Vedação, Súmula, Partido político	
SÚMULA TCU 59: A citação do responsável, para apresentar alegações de defesa ou recolher o débito, constitui formalidade essencial, que deve preceder o julgamento do processo dos responsáveis por bens, valores e dinheiros públicos, pelo Tribunal de Contas.	Direito Processual	Citação	Formalização	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Princípio da ampla defesa, Obrigatoriedade, Súmula	
SÚMULA TCU 58: Nas aposentadorias concedidas a partir de 1973, por doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, é indispensável a indicação, no laudo médico ou no parecer da Divisão Nacional de Perícias Médicas, do nome e da natureza da moléstia, desde que não haja correspondência entre a nomenclatura do Código Internacional de Doenças e a referida na lei brasileira.	Pessoal	Aposentadoria por invalidez	Laudo	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Doença especificada em lei	
SÚMULA TCU 57: É admissível o desconto parcelado, na forma da lei, de débito imputado a servidor público não afiançado, quer na fase de instrução do processo, pela autoridade administrativa competente, quer na fase de execução de Acórdão do Tribunal de Contas, desde que este defira o pedido.	Responsabilidade	Débito	Parcelamento	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Servidor público	
SÚMULA TCU 54: Sem prejuízo das providências imediatas no sentido de impor sanções, sanar as irregularidades verificadas ou resguardar o interesse público serão oportunamente examinados, em confronto com a tomada de contas do ordenador das despesas ou a prestação de contas do administrador responsável, os resultados das inspeções "in loco" que forem realizadas.	Direito Processual	Julgamento de contas	Contas ordinárias	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Avaliação, Fiscalização, Processo conexo	
SÚMULA TCU 52: No caso de citação por débito apurado em tomada ou prestação de contas poderá ser concedida, ao responsável ou ao seu representante devidamente credenciado, vista do Processo, para a apresentação das alegações de defesa, em prazo fixado pelo Tribunal, na Inspetoria de Controle Externo competente.	Direito Processual	Princípio da ampla defesa	Pedido de vista	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Prestação de contas, Tomada de contas especial, Súmula	
SÚMULA TCU 51: Quando, no exame e julgamento das contas de responsáveis por bens, valores e dinheiros públicos, for apurada irregularidade de caráter formal ou que não configure débito que caracterize desvio, alcance ou desfalque, cabe, a juízo do Tribunal de Contas, além de outras medidas previstas em lei, a aplicação de multa cominada pela autoridade administrativa competente.	Responsabilidade	Multa	Contas ordinárias	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Irregularidade, Súmula, Erro formal	
SÚMULA TCU 48: Faz jus à concessão das vantagens previstas no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28/10/52, o servidor que tenha completado, na data da aposentadoria, trinta e quatro anos e meio de serviço público, em face do disposto no art. 78, § 2º, da Lei nº1.711 citada.	Pessoal	Aposentadoria	Cargo em comissão	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 78 Par. 2 Congresso Nacional	Função de confiança, Tempo de serviço, Súmula	
SÚMULA TCU 47: Aplica-se, por analogia, a atualização prevista na Lei 5.057, de 29/06/66, às pensões concedidas à família do funcionário falecido em conseqüência de acidente ocorrido no desempenho de suas funções.	Pessoal	Pensão especial	Acidente em serviço	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.057/1966 Congresso Nacional	Proventos, Súmula, Atualização	
SÚMULA TCU 46: A funcionária aposentada a pedido, com 30 anos de serviço, não faz jus às vantagens previstas para a aposentadoria com mais de 35 anos de serviço.	Pessoal	Aposentadoria	Tempo de serviço	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Vantagem, Aposentadoria voluntária	
SÚMULA TCU 41: Não faz jus à pensão militar à conta do Tesouro Nacional, a filha - que não ficou na orfandade - de ex-soldado da Polícia Militar do antigo Distrito Federal, expulso com menos de 10 anos de serviço, anteriormente à vigência da Lei nº 488, de 15/11/48, sem haver contribuído para o montepio militar, nem sido considerado falecido à época da expulsão (morte ficta).	Pessoal	Pensão militar	Legislação	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 488/1948 Congresso Nacional	Súmula, Filho, Morte ficta, Órfão	
SÚMULA TCU 40: O pagamento da pensão especial à família do servidor falecido em decorrência de acidente no desempenho de suas funções, devido a partir da data do óbito, correrá, no primeiro mês, à conta do Tesouro Nacional, e, nos meses subseqüentes, parte pelo Tesouro Nacional e parte pela instituição de Previdência Social.	Pessoal	Pensão especial	Acidente em serviço	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Pagamento, INSS, Súmula, Erário	
SÚMULA TCU 38: Admite-se a redução dos proventos do servidor aposentado por doença especificada em lei, quando, ao ser submetido a nova inspeção médica, for declarado capaz e optar pela permanência na inatividade.	Pessoal	Aposentadoria por invalidez	Doença especificada em lei	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Proventos, Súmula, Redução	
SÚMULA TCU 37: Não é admissível a redução de proventos do servidor aposentado por doença especificada em lei, se, ao ser submetido a nova inspeção médica e declarado capaz, já contar com a idade de 60 anos ou mais de 30 anos de serviço, incluído o período de inatividade.	Pessoal	Aposentadoria por invalidez	Doença especificada em lei	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Irredutibilidade, Proventos, Tempo de serviço, Tempo de inatividade, Súmula, Perícia médica, Capacidade laboral	
SÚMULA TCU 36: O servidor aposentado por doença especificada em lei, ao submeter-se a nova inspeção médica e ser declarado incapaz, ainda que não mais por alguma daquelas moléstias qualificadas, deverá permanecer no gozo dos proventos integrais.	Pessoal	Aposentadoria por invalidez	Doença especificada em lei	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Perícia médica, Capacidade laboral	
SÚMULA TCU 35: Não constitui economia própria, excludente da concessão de pensão especial, renda incapaz de proporcionar subsistência condigna.	Pessoal	Pensão civil	Dependência econômica	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Salário, Doença, Viúvo, Pensão especial	
SÚMULA TCU 34: O tempo de exercício de mandato administrativo não é computável para efeito do disposto no art. 180 da Lei nº 1.711, de 28/10/52.	Pessoal	Aposentadoria	Tempo de serviço	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional	Súmula, Conselheiro	
SÚMULA TCU 33: Na aplicação do art. 180, alínea "a", da Lei nº 1.711, de 28/10/52, deve ser considerado o cargo em comissão ou a função gratificada ocupados pelo funcionário à data da apresentação do requerimento de aposentadoria.	Pessoal	Aposentadoria	Cargo em comissão	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Alínea a Congresso Nacional	Referência, Função de confiança, Súmula	
SÚMULA TCU 32: Não se incluem nos proventos da aposentadoria as gratificações de representação, salvo dispositivo de lei que o autorize com expressa menção às referidas vantagens.	Pessoal	Aposentadoria	Proventos	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Gratificação de representação de gabinete	
SÚMULA TCU 31: É permitido ao aposentado rever, a qualquer tempo, a opção ensejada pelo artigo 180, § 2º, da Lei nº 1.711, de 28/10/52.	Pessoal	Aposentadoria	Vantagem opção	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Par. 2 Congresso Nacional	Súmula, Revisão	
SÚMULA TCU 30: A vantagem do artigo 184, III, não é acumulável com o benefício do art. 180, nem com o do art. 179, todos da Lei nº 1.711, de 28/10/52.	Pessoal	Aposentadoria	Aposentadoria-prêmio	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Inc. III Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 180 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 179 Congresso Nacional	Súmula, Vantagem, Acumulação	
SÚMULA TCU 29: Aplicam-se aos servidores civis e militares amparados pela Lei nº 1.050, de 03/01/50, os reajustes de vencimentos da atividade, ainda que decorrentes de reclassificações de cargos ou de modificações dos níveis de retribuição processadas após a aposentadoria ou reforma.	Pessoal	Aposentadoria	Proventos	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 1.050/1950 Congresso Nacional	Súmula, Reajuste, Servidor público civil, Doença especificada em lei, Servidor público militar	
SÚMULA TCU 28: É dispensável a apresentação dos certificados de auditoria sobre as contas de responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos e de administradores de entidades sob a jurisdição do Tribunal de Contas, atinentes a exercícios anteriores a 1970, ante as dificuldades inerentes à instalação e ao funcionamento inicial das Inspetorias Gerais de Finanças e órgãos equivalentes do Controle Interno.	Direito Processual	Julgamento de contas	Contas ordinárias	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Prestação de contas, Marco temporal, Princípio da ampla defesa, Dispensa, Auditoria, Súmula, Certificado	
SÚMULA TCU 27: As netas que tenham atingido a maioridade, qualquer que seja o seu estado civil, não se configuram como "netos órfãos de pai e mãe", para efeito da concessão da pensão militar prevista na Lei nº 3.765, de 04/05/60.	Pessoal	Pensão militar	Neto	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 3.765/1960 Congresso Nacional	Súmula, Maioridade, Órfão	
SÚMULA TCU 26: O artigo 11 do Decreto-lei nº 956, de 13/10/69, que dispôs sobre a aposentadoria dos servidores públicos e autárquicos cedidos à Rede Ferroviária Federal S.A., só revogou, da Lei nº 5.057, de 29/06/66, os arts. 3º, seu parágrafo único, e 4º, que trataram das pensões pagas pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos.	Pessoal	Pensão civil	Legislação	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 956/1969 Art. 11 Presidente da República, Lei Ordinária 5.057/1966 Art. 3 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.057/1966 Art. 4 Congresso Nacional	Súmula, RFFSA	
SÚMULA TCU 25: Os artigos 1º e 2º, e seus parágrafos, da Lei nº 5.057, de 29/06/66, que reajustou o valor da pensão paga pelo Tesouro Nacional a herdeiros de contribuinte do Montepio Civil, não foram revogados pelo art. 4º, "b", do Decreto-lei nº 81, de 21/12/66, que reajustou o vencimento dos servidores civis e militares da União.	Pessoal	Pensão	Montepio civil	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.057/1966 Art. 1 Congresso Nacional, Lei Ordinária 5.057/1966 Art. 2 Congresso Nacional, Decreto-Lei 81/1966 Art. 4 Alínea b Presidente da República	Proventos, Legislação, Súmula	
SÚMULA TCU 23: A presunção da paternidade do marido está na dependência da efetiva co-habitação do casal, podendo, pois, na ausência desta, ter eficácia, após a dissolução da sociedade conjugal, o ato que atribua paternidade natural ao filho da mulher casada.	Pessoal	Ato sujeito a registro	Princípio da razoabilidade	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Filho, Genitor, Casamento	
SÚMULA TCU 22: O reconhecimento de filho havido fora do casamento, durante a vigência da sociedade conjugal, passa a ter eficácia após a dissolução desta, ressalvado à parte interessada o direito de promover a anulação do ato, pela via judicial.	Pessoal	Ato sujeito a registro	Princípio da razoabilidade	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Eficácia, Filho, Reconhecimento, Concubinato	
SÚMULA TCU 18: O instituto da readaptação, previsto nas Leis nºs 3.780, de 12/07/60, e 4.242, de 17/07/63, aproveita ao aposentado, desde que tenha adquirido o direito ainda em atividade e tenha sido a readaptação concedida antes da vigência do Decreto-lei nº 625, de 11/06/69.	Pessoal	Provimento do cargo	Readaptação de pessoal	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 3.780/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 4.242/1963 Congresso Nacional, Decreto-Lei 625/1969 Presidente da República	Marco temporal, Legislação, Súmula, Aposentado	
SÚMULA TCU 17: A redução, pela Constituição ou pela lei, do tempo de serviço necessário à concessão de aposentadoria, não acarreta o direito às vantagens cuja aquisição é subordinada a período maior de exercício.	Pessoal	Aposentadoria	Tempo de serviço	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Vantagem pecuniária, Redução	
SÚMULA TCU 16: O Decreto-lei nº 628, de 13/06/69, que dispõe sobre a situação de servidores públicos federais aposentados com fundamento na prestação de serviço em zona de guerra, aplica-se às aposentadorias concedidas, anteriormente à sua vigência, aos funcionários da Administração Direta, salvo os aposentados por decisão judicial transitada em julgado ou aqueles cujos atos de inativação tenham sido julgados legais pelo Tribunal de Contas.	Pessoal	Aposentadoria	Legislação	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 628/1969 Presidente da República	Súmula, Guerra	
SÚMULA TCU 15: A pensão militar concedida aos herdeiros dos contribuintes que exerceram, como titulares, o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, é calculada com base no vencimento do referido cargo, mesmo que hajam contribuído os magistrados sobre o soldo de seu posto, ressalvada a hipótese de assim haverem procedido no uso do exercício da opção prevista pelo art. 3º, da lei nº 5.660, de 14/06/71.	Pessoal	Pensão militar	STM	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 5.660/1971 Art. 3 Congresso Nacional	Proventos, Cálculo, Súmula, Ministro	
SÚMULA TCU 14: Aplicam-se, no que couber, aos integrantes das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares, as normas do art. 93 e seus parágrafos, da Constituição, e não os dispositivos da Sessão VIII, Capítulo VII, Título I, da mesma Constituição, relativos aos Funcionários Públicos.	Pessoal	Policial	Legislação	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Constituição Federal 1967 Art. 93 Congresso Nacional	Súmula, Policial militar, Bombeiro militar	
SÚMULA TCU 13: Os servidores ativos e inativos que se encontravam, em 15 de março de 1967, no gozo de equiparação ou vinculação para efeito de remuneração, passaram a fazer jus ao vencimento da época, acrescido dos reajustamentos gerais concedidos ao pessoal civil, deixando de acompanhar, nas majorações específicas, os valores de retribuição dos cargos a cujos ocupantes haviam sido equiparados ou vinculados.	Pessoal	Aposentadoria	Proventos	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Remuneração, Súmula, Vinculação, Equiparação	
SÚMULA TCU 12: Estão amparados pelo disposto no § 1º, do art. 177 da Constituição de 24/01/67, os servidores que se aposentaram após o advento da Emenda Constitucional nº 1, de 17/10/69, ou ainda, venham a aposentar-se, desde que tenham satisfeito antes de 15/03/68, as condições necessárias para a aposentadoria, nos termos da legislação vigente na data daquela Constituição.	Pessoal	Aposentadoria	Legislação	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Constituição Federal 1967 Art. 177 Par. 1 Congresso Nacional	Marco temporal, Súmula	
SÚMULA TCU 11: A omissão da remessa de contas ao Tribunal, alcançando o campo do controle externo, cuja integridade compromete, sujeita o responsável pela infração à multa do art. 53 do Decreto-lei nº 199, de 25/02/67, imposta pela autoridade administrativa, mediante comunicação do Tribunal, ao qual compete arbitrar a penalidade, o mesmo sucedendo no tocante às infrações verificadas no exame da gestão submetida à apreciação da Corte de Contas.	Responsabilidade	Multa	Contas ordinárias	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 199/1967 Art. 53 Presidente da República	Omissão no dever de prestar contas, Súmula	
SÚMULA TCU 10: A infração das leis e regulamentos relativos à administração financeira, apurada na fase de controle interno, sujeita o infrator à multa do art. 53 do Decreto-lei nº 199, de 25/02/67, imposta pela Inspetoria Geral de Finanças do Ministério competente.	Responsabilidade	Multa	Pressupostos	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Decreto-Lei 199/1967 Art. 53 Presidente da República	Legislação, Súmula, Apuração, Regulamento, Infração, Órgão de controle interno	
SÚMULA TCU 9: Está sujeito ao Tribunal de Contas o julgamento da regularidade das contas das entidades concessionárias de serviços públicos, quanto aos recursos provenientes de transferência do Orçamento Federal e administração eventual de bens da União, não mais cabendo a observância do disposto no Decreto-lei nº 426, de 12/05/38, art. 20, § 4º, Decreto nº 17.788, de 08/02/45, art. 2º, § 1º, e Lei nº 830, de 23/09/49, art. 71.	Competência do TCU	Administração federal	Abrangência	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Julgamento de contas, Súmula, Concessão de serviço público	
SÚMULA TCU 8: Compete ao Tribunal de Contas o julgamento da regularidade das contas globais das entidades criadas pelo Poder Público, sob a forma de Fundação, com personalidade jurídica de direito privado, quando recebam subvenções ou transferências à conta do Orçamento da União.	Competência do TCU	Administração federal	Abrangência	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Prestação de contas, Súmula, Fundação pública	
SÚMULA TCU 7: Tal como as empresas públicas, estão sujeitas à prestação de contas, perante o Tribunal de Contas, as entidades criadas por lei sob a forma de sociedade de economia mista, enquanto a União ou outras pessoas de direito público interno e órgão de suas Administrações Indiretas detiverem a exclusividade do capital social, e a despeito de estar prevista a possibilidade da tomada de ações por particulares, enquanto essa faculdade não venha a ser exercida ou esteja reduzida a uma participação simbólica.	Competência do TCU	Administração federal	Abrangência	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Prestação de contas, Empresa pública, Súmula, Sociedade de economia mista	
SÚMULA TCU 6: As empresas públicas estão sujeitas à prestação de contas da gestão anual de seus administradores, perante o Tribunal de Contas, independentemente de dispositivo de lei ordinária que o estabeleça.	Competência do TCU	Administração federal	Abrangência	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Prestação de contas, Empresa pública, Súmula	
SÚMULA TCU 4: A reclassificação de cargos não aproveita ao servidor aposentado, a menos que lei expressa o autorize.	Pessoal	Aposentadoria	Legislação	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Súmula, Reclassificação de cargo	
SÚMULA TCU 3: O arquivamento é a solução indicada para as hipóteses em que as contas de responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos se tornarem iliquidáveis, por causas fortuitas ou de força maior.	Direito Processual	Tomada de contas especial	Contas iliquidáveis	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI		Arquivamento, Súmula, Caso fortuito, Força maior	
SÚMULA TCU 2: Configura-se como vencimento, para efeito da concessão da pensão especial com fundamento na Lei nº 3.738, de 04/04/60, o valor do símbolo correspondente ao cargo em comissão exercido pelo funcionário, à época do seu falecimento.	Pessoal	Pensão especial	Viúvo	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional	Súmula, Cargo em comissão, Doença	
SÚMULA TCU 1: Não se compreendem como vencimento, para efeito de concessão da pensão especial com fundamento na Lei nº 3.738, de 04/04/60, as vantagens previstas no art. 184 da Lei nº 1.711, de 28/10/52.	Pessoal	Pensão especial	Viúvo	04/12/1973	OCTÁVIO GALLOTTI	Lei Ordinária 3.738/1960 Congresso Nacional, Lei Ordinária 1.711/1952 Art. 184 Congresso Nacional	Proventos, Aposentadoria-prêmio, Súmula, Doença	